RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 7

Shiur

7

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ"ח

Mareh Makomos for this shiur

Siman 248 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 20

Taz 1 – 5

Mishna Berura introduction, 1 – 36

Biur Halacha ד"ה שאין ביניהם, ד"ה וכן נהגו, ד"ה וביום ראשון, ד"ה ופוסק עמהם

Gemora Shabbos 19a, Gittin 77a

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Setting Sail Before Shabbos

Simon 248

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Oneg Shabbos | Avoiding chilul Shabbos | Techumin

– The reason for the three days is *oneg Shabbos* (seif 2). The three days before Shabbos "belong to" the coming Shabbos (Taz 3; MB 8); setting out then is like stipulating to desecrate it (MB 8).

– Where the water is deeper than ten *tefachim* there is no *techum* (MB 1).

Melacha: The Rama speaks of the Jew needing to "do *melacha*" to steer the ship, without naming it; MB 16 (on seif 2) – even a Rabbinic *melacha*.

The Baraisa and Its Reasons

HALACHA 248:1

The source is a Baraisa (Shabbos 19a): one may not set sail in a ship less than three days before Shabbos. This applies to an optional purpose, but for a mitzvah it is permitted, and he stipulates with the captain to rest, and he does not rest – the words of Rebbi. Rabban Shimon ben Gamliel says he need not. And from Tzor to Tzidon it is permitted even on Erev Shabbos.

The **Mishna Berura**, in his introduction to the siman, brings several reasons the Poskim give for this prohibition:

– **Melacha:** perhaps the Jew himself will have to do melacha on Shabbos because of *pikuach nefesh*, since the sea is a place of danger, or the non-Jewish captain will do melacha for him with the sails and the like.

– **Techumin:** sailing may take him out of the *techum*.

– **Oneg Shabbos (the Rif):** if the reason were melacha or *techumin*, it would be forbidden even before three days and even for a mitzvah. Rather, the main reason is the loss of *oneg Shabbos*. For the first three days at sea, a person suffers from the rocking of the ship – as the pasuk says, יחוגו וינועו כשכור (Tehillim 107:27) – and from the stench of the salt sea, until he becomes used to it.

– **Looks like swimming:** sailing on Shabbos looks like floating and swimming on the water, which is forbidden lest one make a swimmer's float (siman 339). Before three days there is a distinction, and he will not come to make a float.

According to the reasons of melacha and *techumin*, why does the Baraisa distinguish between within three days and before? Because the three days before Shabbos are called "before Shabbos," and the obligation to guard against desecrating Shabbos already applies. The first three days of the week belong to the previous Shabbos. If one set out then, even if he later must desecrate Shabbos for *pikuach nefesh*, it is permitted.

The Mechaber follows the Rif in seif 2, but agrees with the other Poskim that before three days it is permitted even where melacha will later be needed (seif 4). He holds that even with no concern of melacha or *techumin* – for example, a ship that belongs entirely to non-Jews, sailing in water deeper than ten tefachim – it is still forbidden because of *oneg Shabbos* alone.

Three Days

What counts as "less than three days" **4)**? The **Magen Avraham** (2), in the name of many Acharonim, writes that Wednesday is already forbidden. The Gra brings many Rishonim who count the three days together with Shabbos itself, so Wednesday is permitted, and he shows that this is evident from the Tosefta and Yerushalmi (MB 4).

The **Taz** (3) brings the source for counting the days: the Gemora (Gittin 77a) says that Sunday, Monday and Tuesday are "after Shabbos," and Wednesday, Thursday and Erev Shabbos are "before Shabbos."

The same applies **5)** before Yom Tov, since Yom Tov and Shabbos are equal here. One also does not set sail on the second day of Yom Tov (MA 2, MB 5).

For a Mitzvah

For a mitzvah it is permitted **1)** even on Erev Shabbos. Although he will certainly not fulfil *oneg Shabbos*, one who is busy with a mitzvah is exempt from another mitzvah (MA 6, MB 1). It is permitted even if the water is in places less than ten tefachim deep, since it is for a mitzvah (Eliyahu Rabba, MB 1).

Stipulating With the Captain

The **Taz** (1) holds that the stipulation **2)** applies not only on Erev Shabbos but whenever he sets sail within the three days. One might ask: why is a stipulation needed here, when one may give hides to a tanner or send a letter with a fixed fee, even though it is known the non-Jew will work on Shabbos? The Taz answers that here the Jew himself sits in the ship, so Chazal required him to remove the problem from himself in any way possible (MB 2).

Is the stipulation essential? The Olas Shabbos is unsure what happens when one cannot stipulate, for example if the captain refuses. Most Acharonim agree that the stipulation is only a mitzvah and is not essential (MB 2).

On Shabbos itself, the **Magen Avraham** (1) forbids setting sail even for a mitzvah, since he cannot stipulate that the ship should rest. Some lean to permit even on Shabbos for a mitzvah (Shaarei Teshuva, Chayei Adam; MB 2).

The Rama's Leniencies

Pulled by Animals

The Rama permits **6)** a ship pulled by animals. We do not compare it to riding in a wagon, which is forbidden on Shabbos even if he sat in it before three days (MB 6). According to the Rama in seif 2, a ship pulled by animals on a river is permitted even within the three days. He mentions "before three days" here because of other ships (Gra, MB 6).

Less Than Ten Tefachim

One might have thought it is forbidden **7)** because of *techumin*. The Rama teaches that it is not, since he began before three days (Taz 2, MB 7).

Melacha Later On

Why is it permitted **8)** even where he will need to do melacha? The **Taz** (3) and **Mishna Berura** (8) explain: the three days before Shabbos belong to the coming Shabbos, and he is obligated to guard against desecrating it. Setting out within that time is like stipulating to desecrate Shabbos. The days before that belong to the previous Shabbos. Since he set out in a permitted way, he need not refrain because of the coming Shabbos. If danger later arises and he must desecrate Shabbos for *pikuach nefesh*, it is not a desecration.

The **Mishna Berura** (9) adds that although he need not refrain from sailing, he is certainly obligated to do whatever he can so that he will not have to desecrate Shabbos himself, such as through a non-Jew.

A Short Trip

Sailing on Erev Shabbos is permitted **10)** only in the morning. If it is an hour or two into the day, it is forbidden, since he will not arrive before Shabbos (Bais Yosef, MB 10). **11)** "He may arrive" means that with a good wind the trip takes one day. Even if there is no good wind now, it is permitted, since there may be one (MA 5, MB 11). He need not stipulate with the captain (MB 12). The **Biur Halacha** (ד"ה שאין ביניהם) adds from the Eliyahu Rabba: if the trip is two days, it is permitted on Thursday.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת. ובו ד סעיפים

מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר מצוה; ופוסק עמו שישבות, ואם אחר כך לא ישבות אין בכך כלום; אבל לדבר הרשות אין מפליגין בספינה בפחות מג' ימים קודם השבת:

הגה אבל קודם שלשה ימים שרי, אפי' בספינה שמושכין אותו ע"י בהמות, אפי' אין בגובה המים י' טפחים [מהרי"ק שורש מ"ה] ואפי' במקום שיצטרך הישראל לעשות אח"כ מלאכה בשבת להוליך הספינה [ריב"ש סי' קנ"ב]. ואם הוא דרך מועט, כמו מצור לצידון שאין ביניהם כי אם מהלך יום אחד, מות' להפליג בע"ש בבקר, מפני שאפשר שיגיע שם קודם השבת; ומקום שנהגו שלא להפליג בע"ש כלל, אפי' דרך מועט, אין מפליגין:

---

1 It is permitted to set sail in a ship 1) even on Erev Shabbos if one is going for a mitzvah, 2) and he stipulates with him (the captain) 3) that he will rest. If afterwards he does not rest, there is no problem. But for an optional purpose one may not set sail 4) less than three days 5) before Shabbos.

RAMA *But before three days it is permitted,* **6)** *even in a ship pulled by animals,* **7)** *even if the water is not ten tefachim deep* [Mahari Kolon]*,* **8)** *and even where the Jew will afterwards* **9)** *need to do melacha on Shabbos to steer the ship* [Rivash]*. If it is a short trip, such as from Tzor to Tzidon, which is only one day's journey, it is permitted to set sail on Erev Shabbos* **10)** *in the morning,* **11)** *since he may arrive before Shabbos. Where the custom is not to set sail on Erev Shabbos at all, even for a short trip, one does not set sail.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

And he stipulates with him **לדבר מצוה; ופוסק עמו שישבות**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

לדבר מצוה. אבל בשבת אסור דהא לא יוכל לפסוק עמו שישבות ועס"ג ועסי' תרי"ג ס"ח ועססי' של"ט:

For a mitzva matter. But on Shabbos it is forbidden, since he cannot stipulate with him that he rest. See seif 3, siman 613:8, and the end of siman 339.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

לדבר מצוה לשון הר"מ בפכ"ד ולי' מה"ש לדבר מצוה בע"ש שרי משמע בשבת אסור וא"ל הטעם דהוה כשט ע"פ המים דאסור משום גזירה דחביות של שייטין דא"כ למה זה כתב הש"ע בתרי"ג ס"ו לעבור בספינה קטנה לדבר מצוה יש מי שאוסר הוא הבה"ג ואלו הר"מ ס"ל ג"כ כן לא היה כותב בשם יש מי שאומר דעת יחיד ש"מ דר"מ הטעם דהלכה כרבי שפוסק עמו ובשבת א"א זה

For a mitzva matter – on the Magen Avraham. The language of the Rambam, perek 24 and [perek] 30 of hilchos Shabbos: for a mitzva matter on Erev Shabbos it is permitted – implying that on Shabbos it is forbidden. One cannot say the reason is that it is like swimming on the water, which is forbidden because of the decree of swimmers' barrels; for if so, why did the Shulchan Aruch write in 613:6, [regarding] crossing in a small boat for a mitzva matter, "there is one who forbids" – which is the Bahag? If the Rambam also held so, he would not write it in the name of "there is one who says," [as] an individual opinion. This shows that

according to the Rambam the reason is that the halacha follows Rebbi, that he stipulates with him, and on Shabbos this is impossible.

והראה לס"ג אות יו"ד דשם שלא לדבר מצוה בנהרות ולמעלה מי"ט דשרי בע"ש לא יצא משום שט וי"א שרי דהוה כביתו.

He pointed to seif 3, os 10: there, not for a mitzva, in rivers and above ten, where it is permitted on Erev Shabbos, he should not go out because of swimming; and some say it is permitted, since it is like his house.

ובתרי"ג אות חי"ת הקשה דברי הטור אהדדי והיינו דכאן הביא דעת ר"י דמפרש הסוגיא שבת י"ט א' דאין מפליגין קודם ג"י דנראה כשט ומצוה בע"ש שרי ופוסק בע"ש לשבות מטעם שט כו' והא ק"ו אם רחיצה ביו"ה שרי כ"ש לעבור בספינה בכל שבת עט"ז תרי"ג אות ד' ואיך הביא הטור פי' ר"י דליתא כלל לפי הק"ו ועא"ר כאן אות ד' ולמ"ש אתי שפיר ועיין חמד משה תרי"ג כתב הטור לבה"ג קשיא ליה וא"י דבה"ג אם נכנס בספינה בע"ש מתיר ואי"ה שם יבואר בתרי"ג וכאן אין להאריך:

In 613, os 8, he raised a contradiction in the words of the Tur: here he brought the opinion of the Ri, who explains the sugya in Shabbos 19a that one may not set sail [within] three days because it looks like swimming, and for a mitzva on Erev Shabbos it is permitted, and he stipulates on Erev Shabbos to rest, because of swimming etc. But there is a *kal vachomer*: if bathing on Yom Kippur is permitted, all the more so crossing in a boat on any Shabbos; see Taz 613, os 4. How then did the Tur bring the Ri's explanation, which does not stand at all according to the *kal vachomer*? See the Eliyahu Rabba here, os 4; according to what I wrote it fits well. And see Chemed Moshe, 613: he wrote that the Tur found the Bahag difficult; I do not know [why], since the Bahag permits if he entered the boat on Erev Shabbos. With Hashem's help it will be explained there in 613; here there is no need to elaborate.

בע"ת מסתפק אם העכו"ם לא ירצה לשבות ויתבטל המצוה אם רשאי לילך הביאו א"ר ה' וממ"א משמע דאסור ואפשר דוקא בשבת הא ע"ש שרי כה"ג אם א"א בע"א ויתבטל המצוה ועתו"ש ואי"ה באות וי"ו יבואר עוד מזה:

In ע"ת he was in doubt: if the non-Jew does not want to rest and the mitzva will be cancelled, may he go? The Eliyahu Rabba, [os] 5, brought it. From the Magen Avraham it is implied that it is forbidden; possibly specifically on Shabbos, but on Erev Shabbos it is permitted in such a case, if it is impossible otherwise and the mitzva will be cancelled. See the Tosefos Shabbos; with Hashem's help, in os 6 it will be explained further.

ט"ז (א) **TAZ 1**

ופוסק עמו כו'. זה דעת הרמב"ם ונ"ל דהך ופוסק לא קאי דוקא על ע"ש אלא אפי' קודם שבת תוך ג' ימים וכמ"ש הטור לדברי הת"ק דמ"ש ע"ש מקודם לו בזה

And he stipulates with him etc. This is the Rambam's opinion. It seems to me that this "stipulates" does not refer specifically to Erev Shabbos, but even before Shabbos within three days, as the Tur wrote according to the Tanna Kamma – for what difference is there in this between Erev Shabbos and before it?

וא"ל מ"ש מעורות לעבדן דב"ה מתירין עם השמש וכן באיגרת לעיל היכ' דקצץ דלא הצריכו לפסוק עמו אע"ג דידוע שילך בשבת דשאני הכא שהישראל עצמו יושב בספינה התקינו עליו שכל מה שאפשר לאפקועי מעליו יעשה ואין חילוק בזה בין ע"ש לקודם לו כנלע"ד:

One should not say: how is this different from hides to a tanner, where Beis Hillel permit with the sun [still up], and likewise with a letter above, where he fixed a price, where they did not require stipulating with him even though it is known he will go on Shabbos? Here is different, since the Jew himself sits in the ship; they enacted for him that whatever can be removed from him, he should do. There is no difference in this between Erev Shabbos and before it. So it seems to my humble opinion.

פרי מגדים – משבצות זהב (א) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1** on Taz 1

ופוסק עט"ז הר"מ ז"ל פכ"ד ה"ו ופ"ל הי"ג כת"ק דרשב"ג שהוא רבי ומשמע ודאי דכל תוך ג"י לרבי פוסק עמו לשבות דבברייתא לא הוזכר כלל ע"ש רק תוך ג"י אבל לרשות וקודם ג"י דשרי א"צ לפסוק והטור נמי אתוך ג"י קאי

And he stipulates – on the Taz. The Rambam (z"l), perek 24, halacha 6, and perek 30, halacha 13, [ruled] like the Tanna Kamma [against] Rabban Shimon ben Gamliel, which is Rebbi. It is certainly implied that throughout the three days, according to Rebbi, he stipulates with him to rest, since in the Baraisa Erev Shabbos is not mentioned at all, only within three days; but for an optional matter before three days, where it is permitted, he need not stipulate. The Tur too refers to within three days.

וב"ח כתב דמשמע מטור דאף קודם ג"י פוסק ולזה כתב הט"ז דאין מוכרח. וחילק בין עורות לכאן דישראל בעצמו יושב שם ועב"ח.

The Bach wrote that it is implied from the Tur that even before three days he stipulates; to this the Taz wrote that it is not compelling. He distinguished between hides and here, since the Jew himself sits there; and see the Bach.

ובא"ר ה' בשם ראב"ן סימן סמ"ך דאף קודם ג' לרשות פוסק. והביא דברי הש"ך בי"ד סי' רס"ו אות ח"י במילה שלא בזמנה ביום ה' דאסור דל"ש פסיקה והש"ך סובר דאם א"א לפסוק ויתבטל המצוה רשאי בלא פסיקה ועתו"ש. ועמ"א א' וא"ה שם יבואר:

In the Eliyahu Rabba, [os] 5, in the name of the Raavan, siman 60: even before three days, for an optional matter, he stipulates. He brought the words of the Shach in Yoreh De'ah siman 266, os 18, regarding a circumcision not at its time, on Thursday, that it is forbidden, since stipulation does not apply; and the Shach holds that if it is impossible to stipulate and the mitzva will be cancelled, he may [go] without stipulating. See the Tosefos Shabbos. See Magen Avraham 1; with Hashem's help it will be explained there.

מג' ימים קודם השבת

Three days

מגן אברהם (ב)

MAGEN AVRAHAM 2

מג' ימים. דהיינו ביום רביעי בשבת אסור עס"ד, וה"ה בי"ט שני אין מפליגין (מ"צ ח"א ל' וח"ב מ"ז ור"י הלוי ל"ב ור"ש יונה כ"א וריב"ל ס"ג סי' ע"ב רדב"ז ח"א ק"ה):

Three days. That is, on Wednesday it is forbidden; see seif 4. The same applies that on the second day of Yom Tov one may not set sail (מ"צ, part 1, 30, and part 2, 47; 21 ,ר"י הלוי, 32; ר"ש יונה; Maharival, [sefer] 3, siman 72; Radvaz, part 1, 105).

פרי מגדים – אשל אברהם (ב)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2

בג' ימים עמ"א עיין אות ג'מ"ל דלא כע"ת ובס"ד לחילול שבת י"ל ד' היה לשבת הבא משא"כ עונג י"ל דשרי בד' אלא דא"כ הוה להמחבר לכתוב זה בפירוש כיון דבס"ד כתב אב"ג מותר הי"ל בכאן ד' מותר ש"מ דאין חילוק ועמ"ש אי"ה באות ג' מזה. ומ"ש בי"ט שני אין מפליגין אי' דהתם בלא"ה אסור דא"א לפסוק עמו והוה נמי כשט דאסור:

Three days – on the Magen Avraham. See os 3: not like ע"ת. In seif 4, regarding desecrating Shabbos, one can say Wednesday is [counted] for the coming Shabbos; unlike *oneg*, [where] one can say that Wednesday is permitted. But if so, the Mechaber should have written this explicitly: since in seif 4 he wrote "Sunday, Monday, Tuesday is permitted," he should have said here "Wednesday is permitted." This shows there is no difference. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 3. What he wrote, that on the second day of Yom Tov one may not set sail – I do not know [why it is needed], since there it is forbidden anyway, as it is impossible to stipulate with him, and it is also like swimming, which is forbidden.

קודם שלשה ימים שרי

Before three days

מגן אברהם (ג)

MAGEN AVRAHAM 3

קודם ג' ימים. היינו ביום ג' וכמ"ש ס"ד כנ"ל דלא כע"ש:

Before three days. That is, on Tuesday, as written in seif 4, as above – not like the Olas Shabbos.

פרי מגדים – אשל אברהם (ג)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3

קודם עמ"א עיין אות ג' גם הב"ח כתב לטעם הרא"ש עונג י"ל ד' מותר ויראה הטעם דאם בכניסת שבת עדיין לא יהיה לו עונג דעדיין לא שלמו ג' מעל"ע מ"מ יענג שבת לאח"כ והי"א סובר דאף מטעם עונג בעינן שכל יום השבת יהיה בעונג ואף הלילה ועא"ר אות א' מזה ובאות וי"ו יבואר אי"ה בזה לענין עונג שבת:

Before – on the Magen Avraham. See os 3. The Bach also wrote that according to the Rosh's reason, *oneg*, one can say Wednesday is permitted. The reason appears to be: even if at the start of Shabbos he will not yet have *oneg*, since three full days have not yet been completed, nevertheless he will enjoy Shabbos afterward. The "some say" holds that even for the reason of *oneg* we require that the whole day of Shabbos be with *oneg*, even the night. See the Eliyahu Rabba, os 1, on this; and in os 6 this will be explained, with Hashem's help, regarding *oneg Shabbos*.

בספינה שמושכין אותו ע"י בהמות

In a ship that is pulled

רבי עקיבא איגר

RABBI AKIVA EIGER

סעיף א' בהג"ה בספינה שמושכין ק' לי הא מזה לא חיישינן כלל אפי' תוך ג' ימים כמ"ש הג"ה ס"ב בסמוך:

Seif 1, in the gloss: In a ship that is pulled. It is difficult for me: we are not concerned about this at all, even within three days, as written in the gloss in seif 2 just after.

And even if the water is not ten high **אפי' אין בגובה המים י' טפחים [מהרי"ק שורש**

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

ואפי' אם אין בגובה המים י'. דה"א יש איסור תחומין קמ"ל דלא והטעם כיון שהתחיל בהיתר וכמ"ש אח"ז אבל תוך ג"י אסור מטעם שכ' אח"ז:

And even if the water is not ten high. I would have thought there is a prohibition of *techumin*; it teaches us that there is not. The reason is that he began permissibly, as written afterward. But within three days it is forbidden, for the reason written afterward.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

ואפי' עט"ז דכל ג"י קודם לשבת לא שייך לשבת הבאה כ"א לשעבר הלכך התחיל בהיתר הוה ואם יארע אח"כ אונס פיקוח נפש דוחה אותו:

And even – on the Taz. Since [the days] before the three days preceding Shabbos do not belong to the coming Shabbos but to the past one, therefore he began permissibly, and if afterward a compulsion of *pikuach nefesh* occurs, it overrides it.

ע"ין בשו"ת סמא דחיי בקונטרס לא"ח עמ"ש הר"מ כרבי נגד רשב"ג אביו הא כ"מ ששנה רשב"ג אף בברייתא הלכה כמותו והבי' פ"ט דטומאת מת ופ' זי"ן דפרה. והלכה כר' מחבירו לא נגד אביו ורבו ובפ' הניזקין ופרק המקבל יע"ש אבל הרא"ש בפ' אלו מגלחין דף ל"ז פסק כרבי אף לגבי אביו יע"ש ובתו"ש ג"כ האריך יע"ש:

See the teshuvos Sama D'Chayei, in the kuntres on Orach Chaim, on what the Rambam [ruled] like Rebbi against Rabban Shimon ben Gamliel his father – but wherever Rabban Shimon ben Gamliel taught, even in a Baraisa, the halacha follows him; and he brought perek 9 of [hilchos] Tum'as Meis and perek 7 of [hilchos] Parah. The halacha follows Rebbi against his colleague, not against his father and his teacher – and [see] perek HaNizakin and perek HaMekabel; see there. But the Rosh, in perek Eilu Megalchin, daf 37, ruled like Rebbi even against his father; see there. The Tosefos Shabbos also elaborated; see there.

ומ"ש הט"ז תוך ג"י אסור מטעם שכתב אח"ז בס"ב משום עונג שבת דמבטלו דאסור אם לא לדבר מצוה ועמ"ש אי"ה באות ג"ד מזה:

What the Taz wrote, that within three days it is forbidden for the reason he wrote afterward in seif 2 – because of *oneg Shabbos*, which he nullifies – it is forbidden unless for a mitzva. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 3 and 4.

And even in a place where he will need **ואפי' במקום שיצטרך הישראל לעשות אח"כ מלאכה בשבת**

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

הישראל לעשות. עס"ד שגם הרב"י ס"ל כן דלא כע"ש:

The Jew to do. See seif 4: the Rav Bais Yosef also holds so – not like the Olas Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

הישראל עמ"א דגם הר"ב סובר לדבר מצוה אף תוך ג"י שרי ופוסק עמו לשבות ואם אח"כ אין שובת שרי דפ"נ דוחה שבת ואף יצטרך אח"כ לעשות מלאכה ד"ת ועא"ר אות ג'. ועיין אות ך' ושם יבואר אי"ה:

The Jew – on the Magen Avraham. For the Rav [the Rama] also holds that for a mitzva, even within three days it is permitted, and he stipulates with him to rest; and if afterward he does not rest, it is permitted, since *pikuach nefesh* overrides Shabbos, even if he will afterward need to do Torah-level melacha. See the Eliyahu Rabba, os 3. And see os 20; with Hashem's help it will be explained there.

ויש לראות לאיזה צורך כתב הרב זה כיון דהמחבר בס"ד הביא דברי ריב"ש לפי' הרז"ה דאפילו מלאכה שרי קודם ג"י כ"ש זה וכמ"ש בד"מ אות א'. גם הילוך הבהמות אף תוך ג"י שרי כמ"ש הר"ב בס"ב בהג"ה י"ש. ועיין נ"ץ ומשמע שהמחבר חזר כאן בס"ד ממ"ש בארוך דפליג על מ"ש מהרי"ק וע"ש.

One should consider for what purpose the Rav wrote this, since the Mechaber in seif 4 brought the words of the Rivash according to the explanation of the Razah, that even melacha is permitted before three days – all the more so this; and as he wrote in the Darchei Moshe, os 1. Also the animals' walking is permitted even within three days, as the Rav wrote in seif 2 in the gloss; see there. And see נ"ץ: it is implied that the Mechaber retracted here in seif 4 from what he wrote in the longer work, where he disagreed with what the Maharik wrote; see there.

וכפי דעתי ההדיוטית לית כאן חזרה דהב"י הקשה על מהרי"ק במ"ש לרי"ף אין איסור תחומין כל"ל במים משמע אף תוך ג"י ולזה הקשה עליו אבל קודם ג"י הסכים לריב"ש ועמ"ש אי"ה באות וי"ו ובט"ז סוף הסימן בזה:

In my simple opinion there is no retraction here: the Bais Yosef asked on the Maharik in what he wrote, that according to the Rif there is no prohibition of *techumin* at all on water – implying even within three days – and on this he asked on him; but [regarding] before three days he agreed with the Rivash. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 6, and on the Taz at the end of the siman.

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

ואפי' במקום שיצטרך כו'. הטעם דג"י קודם השבת שייכים לשבת הבא וקודם לזה שייכים לשבת שעבר כדאמרינן בגיטין פ' מי שאחזו דעד יום ד' מיקרי אחר שבתא ואח"כ מיקרי קמי שבתא וכיון שיצא בהיתר אין לו להמנע מחמת שבת הבא שאז אם יארע לו סכנה ויצטרך לחללו משום פיקוח נפש אין כאן חילול:

And even in a place where he will need etc. The reason is that the three days before Shabbos belong to the coming Shabbos, and before that they belong to the past Shabbos, as we say in Gittin, perek Mi She'achazo, that until Wednesday is called "after Shabbos," and afterward it is called "before Shabbos." Since he set out permissibly, he need not refrain because of the coming Shabbos; for then, if danger occurs and he must desecrate it because of *pikuach nefesh*, there is no desecration here.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

ואפי' במקום עט"ז עב"י בשם הריב"ש ואף אם ידוע שוודאי יחללו שבת כמו סעיף ד' די"ב מיל הוה ד"ת ומעביר ד"א וכדומה כל קודם ג"י שרי דהחילול אח"כ במקום סכנה שרי ולדבר מצוה בע"ש נמי שרי אלא דשם בעינן פוסק עמו לשבות כרבי הא לא"ה אסור ואף אם יבטל מהמצוה בשביל זה י"ל דאסור

And even in a place – on the Taz. See the Bais Yosef in the name of the Rivash: even if it is known that they will certainly desecrate Shabbos, as in seif 4 – where twelve mil is Torah law, and carrying four amos, and the like – whenever it is before three days it is permitted, since the desecration afterward is in a place of danger and is permitted. For a mitzva on Erev Shabbos it is also permitted, but there we require that he stipulate with him to rest, like Rebbi; otherwise it is forbidden, and even if he will lose the mitzva because of this, one can say it is forbidden.

אבל כשליכא חילול שבת כ"א הטעם דעונג שבת י"ל העוסק במצוה פטור ממצוה ולכך כשא"א לפסוק עמו שישבות ויתבטל ממצוה שרי בלא פסיקה ועמ"א אות ו' וא"ה שם יבואר בזה יע"ש:

But when there is no desecration of Shabbos, only the reason of *oneg Shabbos*, one can say one engaged in a mitzva is exempt from [another] mitzva; therefore, when it is impossible to stipulate with him that he rest, and he will lose the mitzva, it is permitted without stipulation. See Magen Avraham os 6; with Hashem's help it will be explained there; see there.

בבקר, מפני שאפשר שיגיע שם קודם השבת

Because it is possible

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

מפני שאפשר. כלומ' כשיש רוח טוב הולכין ביום א' אף על פי שעכשיו אין רוח טוב שרי להלוך בע"ש (ב"י ד"מ):

Because it is possible. That is to say, when there is a good wind they travel in one day; even though there is not a good wind now, it is permitted to travel on Erev Shabbos (Bais Yosef; Darchei Moshe).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

מפני עמ"א עשה כלומר עמ"ש מפני שאפשר ועב"י והעתיקו ד"מ (ובדפוס פיורדא בפ"ע) א"ם כשיש רוח טוב משמע אע"פ שעתה אין רוח טוב. אבל שעה או שתים על היום אסור ומשמע על תו"ש לא משניחין ועתו"ש יע"ש:

Because – on the Magen Avraham. He wrote "that is to say" on what is written, "because it is possible." See the Bais Yosef, and the Darchei Moshe copied it (and in the Fürth printing, separately): "only when there is a good wind" – implying even though there is not now a good wind. But an hour or two into the day is forbidden; and it is implied that we do not take *tosefes Shabbos* into account. See the Tosefos Shabbos; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA – INTRODUCTION **משנה ברורה – הקדמה**

הנה קודם שנכנוס בביאור דברי השו"ע נעתיק לשון הברייתא הנאמר בזה בגמרא דף י"ט ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת בד"א לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק עמו ע"מ לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב"ג אומר אינו צריך ומצור לצידון [שהוא מהלך יום אחד] אפילו בע"ש מותר ע"כ לשון הברייתא.

Before we enter into explaining the words of the Shulchan Aruch, we will copy the language of the Baraisa stated on this in the Gemara, daf 19: "The Rabbis taught: one may not set sail on a ship less than three days before Shabbos. When is this said? For an op-

tional matter; but for a mitzva matter it is fine, and he stipulates with him on condition to rest, and [if] he does not rest [it does not matter] – the words of Rebbi. Rabban Shimon ben Gamliel says: he need not. And from Tzor to Tzidon [which is one day's journey], even on Erev Shabbos it is permitted." End of the Baraisa's language.

והנה הרבה טעמים נאמרו ע"ז בפוסקים י"א הטעם שמא יצטרך הישראל לעשות מלאכה בעצמו בשבת משום פיקוח נפש דמקום סכנה הוא או שיעשה הא"י בעל הספינה עבורו מלאכה בקשירת הקלע ושאר חילולים או משום איסור תחומין כמבואר בב"י באריכות

Now, many reasons were stated for this in the poskim. Some say the reason is lest the Jew need to do melacha himself on Shabbos because of *pikuach nefesh*, since it is a place of danger; or lest the non-Jewish ship owner do melacha for him in tying the sail and other desecrations; or because of the prohibition of *techumin*, as explained at length in the Bais Yosef.

והרי"ף ס"ל דאי משום חשש מלאכה או תחומין ודאי היה אסור אף קודם ג' ימים וגם לדבר מצוה לא היה מותר אלא דעיקר האיסור משום ביטול מצות עונג שבת דכל ג' ימים הראשונים יש להם צער מחמת נענוע הספינה שגופו משתבר וכדכתיב יחוגו וינועו כשכור וגם מחמת סרחון העולה מן הימים המלוחין ואין רוחו חוזרת לבוא עד אחר ג' ימים שהורגל בזה וכמ"ש ס"ב

The Rif holds that if [the reason were] the concern of melacha or *techumin*, it would certainly be forbidden even before three days, and even for a mitzva it would not be permitted. Rather, the main prohibition is because of the nullification of the mitzva of *oneg Shabbos*: for all the first three days they suffer from the rocking of the ship, which breaks his body, as it is written, "they reel and stagger like a drunkard," and also from the stench that rises from the salt seas, and his spirit does not return until after three days, when he has become accustomed to it, as written in seif 2.

וי"א דהטעם שאסרו להפליג בספינה הוא מפני שנראה כאלו צף ושט ע"פ המים בשבת וזהו אסור לכו"ע מפני גזירה שמא יעשה חבית של שייטין וכדלקמן בסימן של"ט וקודם ג' ימים שרי דע"י שהוצרך להפליג זמן הרבה קודם שבת אית ליה היכרא ולא יבוא לעשות חבית של שייטין

Some say the reason they forbade setting sail on a ship is that it looks as if he floats and swims on the water on Shabbos, and this is forbidden according to all, by a decree lest he make a swimmer's barrel, as below in siman 339; and before three days it is permitted, since because he needed to set sail a long time before Shabbos there is a distinction, and he will not come to make a swimmer's barrel.

ואותן הפוסקים הנ"ל דס"ל דהטעם הוא משום מלאכה או משום תחומין מה שחילק הברייתא לדידהו בין תוך ג' ימים לקודם ג' ימים הוא משום דשלשה ימים קודם שבת מקרי קמא שבתא וחל עליו להזהר שלא יבוא לידי חילול שבת אבל קודם ג' ימים דהם מקרי בתר שבת העבר עדיין לא חל עליו אזהרת שבת הבאה ושרי להפליג בהם ואז אף אם יצטרך אח"כ לבוא לידי חילול שבת משום פיקוח נפש שרי.

According to those poskim mentioned above who hold the reason is melacha or *techumin*, the Baraisa's distinction between within three days and before three days is because the three days before Shabbos are called "before Shabbos," and it is incumbent on him to take care not to come to desecrate Shabbos; but before three days, which are called "after the past Shabbos," the warning of the coming Shabbos does not yet rest on him, and it is permitted to set sail on them. Then, even if he will afterward need to come to desecrate Shabbos because of *pikuach nefesh*, it is permitted.

והנה המחבר אף שנמשך בס"ב אחר הרי"ף שהעתיק פירושו מ"מ גם הוא ס"ל כהפוסקים דקודם ג' ימים שרי אף במקום שיצטרך אח"כ לבוא לידי חילול שבת ע"י מלאכה וכמ"ש ס"ד [ועיין במה שכתבנו שם] אלא דס"ל דאף אי לא היה בו שום חשש מלאכה ותחומין [כגון שהיא כולה של א"י דכשנעשה בה מלאכה מסתמא אדעתיה דא"י נעשה וגם היא במקום שעמוק יותר מעשרה טפחים דאין בזה משום איסור תחומין להרבה פוסקים וכדלקמן בסימן ת"ד ע"ש] אפ"ה אסור משום ביטול עונג שבת לחוד. ועתה נבוא לבאר בעז"ה את דברי השו"ע:

Now, the Mechaber, even though in seif 2 he followed the Rif and copied his explanation, nevertheless also holds like the poskim that before three days it is permitted even where he will afterward need to come to desecrate Shabbos through melacha, as written in seif 4 [and see what we wrote there]. But he holds that even if there were no concern of melacha or *techumin* at all [for example, where [the ship] belongs entirely to a non-Jew, so that when melacha is done on it, presumably it is done for the non-Jew's sake; and it is also in a place deeper than ten tefachim, where there is no prohibition of *techumin* according to many poskim, as below in siman 404; see there], even so it is forbidden because of the nullification of *oneg Shabbos* alone. Now we will come to explain, with Hashem's help, the words of the Shulchan Aruch.

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

אפילו בע"ש – היינו אף דבודאי לא יקיים עונג שבת עי"ז כמ"ש המחבר בס"ב אפ"ה מותר כיון דלצורך מצוה הוא וקי"ל דעוסק במצוה פטור מן המצוה ולא מבעיא אם הספינה הולכת במקום שהמים עמוקים יותר מעשרה טפחים דמותר ואין לחוש ליציאת חוץ לתחום דקי"ל אין תחומין למעלה מעשרה טפחים אלא אפילו יש מקומות שהמים מועטין פחות מעשרה טפחים ג"כ מותר לצאת בע"ש בספינה כיון שהוא לדבר מצוה [א"ר]:

Even on Erev Shabbos. That is, even though he will certainly not fulfill *oneg Shabbos* through this, as the Mechaber wrote in seif 2, even so it is permitted, since it is for a mitzva, and we hold that one engaged in a mitzva is exempt from [another] mitzva. Not only if the ship travels in a place where the water is deeper than ten tefachim is it permitted, with no concern of going outside the *techum*, since we hold there is no *techum* above ten tefachim; but even if there are places where the water is shallow, less than ten tefachim, it is also permitted to set out on Erev Shabbos in a ship, since it is for a mitzva [Eliyahu Rabba].

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

ופוסק עמו וכו' – כתב המ"א דבשבת אסור להפליג אפילו לדבר מצוה דהא לא יוכל לפסוק עמו שישבות ולא ילך ויש שמצדדים דאפילו בשבת שרי לדבר מצוה ועיין בשע"ת סוף סימן זה ובח"א כלל ד':

And he stipulates with him etc. The Magen Avraham wrote that on Shabbos it is forbidden to set sail even for a mitzva, since he cannot stipulate with him that he rest and not travel. Some consider that even on Shabbos it is permitted for a mitzva; see the Sha'arei Teshuva at the end of this siman, and the Chayei Adam, klal 4.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

שישבות – בין אם הוא מפליג מע"ש בין מקודם כיון שהוא תוך ג' ימים הסמוך לשבת [ט"ז]. בספר עו"ש נסתפק אם א"א לו לפסוק כגון שהא"י אומר לו שלא ישבות וכה"ג אי מעכב או לא והסכימו רוב האחרונים דהפסיקה הוא רק למצוה בעלמא ואינו מעכב:

That he rest. Whether he sets sail on Erev Shabbos or before, since it is within the three days near Shabbos [Taz]. The Sefer Olas Shabbos was in doubt whether, if it is impossible for him to stipulate – for example, the non-Jew tells him he will not rest, and the like – it prevents [him from going] or not. Most of the Acharonim agreed that the stipulation is only a mere mitzva and does not prevent.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

פחות משלשה ימים – דהיינו ביום רביעי בשבת אסור [מ"א בשם הרבה אחרונים] אבל הגר"א הביא בשם הרבה ראשונים דהג' ימים נחשבין עם השבת גופא וביום רביעי מותר ועי"ש שכתב שכן מוכח בתוספתא ובירושלמי:

Less than three days. That is, on Wednesday it is forbidden [Magen Avraham, in the name of many Acharonim]. But the Gra brought in the name of many Rishonim that the three days are counted together with Shabbos itself, so on Wednesday it is permitted; see there, where he wrote that so is proven in the Tosefta and the Yerushalmi.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

קודם השבת – וה"ה קודם יו"ט דיו"ט ושבת שוין וכן ביו"ט שני אין מפליגין:

Before Shabbos. The same applies before Yom Tov, since Yom Tov and Shabbos are equal; and likewise on the second day of Yom Tov one may not set sail.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

אפילו בספינה וכו' – ר"ל דלא נימא דדמי להליכה בקרון דאסור ליסע בשבת אפילו אם ישב בהקרון קודם ג' ימים ועיין בס"ב בהג"ה דלפי מה שרגילין למשוך הספינות בבהמות בנהרות אפילו בתוך ג' ימים מותר להפליג אלא דנקט קודם ג' ימים משום שאר ספינות [הגר"א]:

Even in a ship etc. That is, we should not say it is like traveling in a wagon, where it is forbidden to travel on Shabbos even if he sat in the wagon before three days. See seif 2 in the gloss: according to the practice of pulling the ships with animals on rivers, even within three days it is permitted to set sail; but he mentioned "before three days" because of other ships [Gra].

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

ואפילו אין בגובה וכו' – דהו"א דאסור משום תחומין קמ"ל דלא והטעם כיון שהתחיל קודם ג' ימים וכמש"כ לקמיה:

And even if the height is not etc. I would have said it is forbidden because of *techumin*; it teaches us that it is not. The reason is that he began before three days, as we will write further on.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

ואפילו במקום וכו' – הטעם כמו שכתבנו למעלה דשלשה ימים קודם השבת שייכים לשבת הבא וחל עליו להזהר שלא יבוא לידי חילול שבת וכשיצא בתוך הזמן הזה הרי הוא כאלו מתנה לחלל עליו את השבת אבל קודם לזה שייכים לשבת שעבר וכיון שהפליג בהיתר אין לו להמנע מחמת שבת הבא שאז אם יארע לו סכנה ויצטרך לחללו משום פיקוח נפש אין כאן חילול ועיין לקמן בסקכ"ה מה שנכתוב בזה:

And even in a place etc. The reason is as we wrote above: the three days before Shabbos belong to the coming Shabbos, and it is incumbent on him to take care not to come to desecrate Shabbos; when he sets out within this time, it is as if he stipulates to desecrate Shabbos. But [the days] before that belong to the past Shabbos; since he set sail permissibly, he need not refrain because of the coming Shabbos, for then, if danger occurs and he must desecrate it because of *pikuach nefesh*, there is no desecration here. See below, s"k 25, what we will write on this.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

לעשות אח"כ וכו' – היינו דאין לו למנוע מחמת זה מלישב בספינה כיון שהוא קודם ג' ימים אבל מ"מ כל מה שיכול לעשות שלא יצטרך בעצמו לחלל את השבת כגון ע"י א"י וכדומה פשיטא דמחויב לעשות כן:

To do afterward etc. That is, he need not refrain because of this from sitting in the ship, since it is before three days. But nevertheless, whatever he can do so that he will not need to desecrate Shabbos himself – for example, through a non-Jew and the like – obviously he is obligated to do so.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

בבוקר – דאם ימשך שעה ושתים על היום אסור דלא יגיע לשם קודם השבת [ב"י]:

In the morning. For if he delays [setting out] an hour or two into the day, it is forbidden, since he will not arrive there before Shabbos [Bais Yosef].

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

מפני שאפשר וכו' – ר"ל כשיש רוח טוב הולכין ביום אחד לכן שרי להלוך בע"ש לפי שאפשר שיהיה רוח טוב:

Because it is possible etc. That is, when there is a good wind they travel [the distance] in one day; therefore it is permitted to go on Erev Shabbos, since it is possible there will be a good wind.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Oneg Shabbos | Techumin

– Stated in the seif: the reason is *oneg Shabbos*, because of the distress of the first three days at sea; and in shallow rivers, *techumin*.

– Riding in a wagon is forbidden lest he cut a branch to drive the animal (MA 9; MB 18).

Melacha: Not named in the seif.

Background *(general; not stated in the seif): Cutting a branch from a tree – compare Kotzer (*קוצר *#3; Rambam 8:3).*

Oneg Shabbos at Sea

HALACHA 248:2

The **Magen Avraham** (6) adds that for a mitzvah it is permitted, since one busy with a mitzvah is exempt from another mitzvah (siman 38).

Ten Tefachim

On rivers it is permitted as long as **13)** we do not know the water is shallow. The **Mishna Berura** (13) explains: *techumin* are rabbinic, and even the twelve-*mil techum* has no Torah prohibition on seas and rivers according to all, since they are not like the camp of the Jews in the desert. Therefore we are lenient in a doubt and assume it is ten tefachim deep, and there are no *techumin* above ten tefachim.

The measurement is **14)** from the bottom of the ship. The **Magen Avraham** (7) and **Mishna Berura** (14) explain: even if the water is ten tefachim deep, if the ship sits low in the water so that there is less than ten tefachim between its bottom and the riverbed, it is forbidden – not only when he sits below ten tefachim, but even when he sits high up in the ship, above ten tefachim. Since the ship is four tefachim wide and convenient for walking, it is like standing below. Some permit when he sits above ten tefachim and his feet do not hang below ten, and one may rely on them when necessary.

The Rama in Seif 2

The words **15)** "to go out of the *techum*," in parentheses, are the Rama's addition. The **Magen Avraham** (8) asks what the Rama added. He answers that the Rama teaches that within the *techum* it is permitted, and we do not decree lest he leave the *techum*. The **Mishna Berura** (15) explains the Rama's earlier words about *techumin*: within the three days, if he knows he will reach a place where he would transgress *techumin*, it is forbidden. Before that it is permitted, as the Rama wrote in seif 1.

"Melacha" **16)** includes even rabbinic melacha (MB 16). The reason he may not board **17)** within three days is as above: those days belong to the coming Shabbos (MB 17).

Animals Pulling the Ship

Why is a ship pulled **18)** by animals different from a wagon? Riding in a wagon is forbidden lest he cut a branch to drive the animal. Here the animals walk far from him (MA 9, MB 18). The **Taz** (4) gives another reason: riding in a wagon is forbidden lest he get down from the wagon and walk in a forbidden way (siman 305), which does not apply here. Therefore, if there is no other problem – spring-fed rivers, above ten tefachim, and no melacha needed – it is permitted even within three days (MB 18).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

הא דאין מפליגין בספינה בפחות משלש' ימים קודם השבת, הטעם משום עונג שבת, שכל שלשה ימים הראשונים יש להם צער ובלבול; ודוקא למפליגים במים המלוחים, אבל בנהרות אין שום צער למפליגים בהם, ולפיכך מותר להפליג בהם אפילו בערב שבת, והוא שלא יהא ידוע לנו שאין בעומקם עשרה טפחים, אבל במקום שידוע לנו שמקרקע הספינ' לקרקע הנהר פחות מעשר' טפחים, אסור (לצאת חוץ לתחום) משום איסור תחומין.

הגה וכן בספינה שיצטרך הישראל לבא לידי מלאכה בשבת, אסור ליכנס בה שלשה ימים קודם השבת, אפי' הם נהרות הנובעים והוא למעלה מעשרה (ריב"ש סי' קנ"ב מהרי"ק) אבל אין איסור במה שהבהמות מושכות הספינה בשפת הנהר, ולא דמי להליכה בקרון שאסור:

---

2 The reason one may not set sail less than three days before Shabbos is oneg Shabbos: for the first three days, people have 12) distress and disorientation. This applies only to those sailing on salt water. On rivers there is no distress at all, so one may set sail on them even on Erev Shabbos – 13) provided we do not know that they are less than ten tefachim deep. But where we know that 14) from the bottom of the ship to the riverbed is less than ten tefachim, it is forbidden 15) [to go out of the techum] because of techumin.

RAMA *Similarly, a ship in which the Jew will come to do* **16)** *melacha on Shabbos, he may not board* **17)** *within three days of Shabbos, even on spring-fed rivers above ten tefachim* [Rivash, Mahari Kolon]. *But there is no prohibition* **18)** *in animals pulling the ship along the riverbank, and it is not like riding in a wagon, which is forbidden.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

They have distress **יש להם צער ובלבול**

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

יש להם צער. ולדבר מצוה שרי שהעוסק במצוה פטור מן המצוה עסי' ל"ח:

They have distress. For a mitzva matter it is permitted, since one engaged in a mitzva is exempt from [another] mitzva; see siman 38.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים - אשל אברהם (ו)**

יש עמ"א בתו"ש אות ה' חרה אפו בו בלבוש דהא בס"ד אף שיודע ודאי שיטטרך לחלל שבת במלאכה גמורה (ד"ת) שרי קודם ג' לרשות ולמצות בע"ש א"צ לטעם זה

There is – on the Magen Avraham. In the Tosefos Shabbos, os 5, he became angry at the Levush, since in seif 4, even though he knows for certain that he will need to desecrate Shabbos with a complete (Torah-level) melacha, it is permitted before three days for an optional matter, and for a mitzva on Erev Shabbos; [so] there is no need for this reason.

ולי אין כאן קושיא ל"מ ללבוש דבס"א כתב ומכ"ל מקו"ם פוסק לשבות משמע לריוחא דמילתא ואם א"א שרי כך (עמ"ש באות א') ובס"ד כתב ופוסק שם הפסיקה מעכבת מאחר שיש חילול שבת וכאן עונג מדינא שרי עוסק פטור ואף למ"א כנראה דגם כאן מעכב הפסיקה מ"מ הא באות י"ד וך' צידד לאסור ההיא דהריב"ש קודם ג' ומצוה כו' מש"ה הביא דעונג לחוד שרי להלכה דעוסק כו'.

To me there is no difficulty here – not only according to the Levush, who wrote in seif 1, "and in any case he stipulates to rest," implying [it is] to be on the safe side, and if it is impossible it is permitted as is (see what I wrote in os 1); and in seif 4 he wrote "and he stipulates" – there the stipulation is essential, since there is desecration of Shabbos, while here, [with] *oneg*, by law it is permitted, since one engaged [in a mitzva] is exempt. And even according to the Magen Avraham, as it appears that here too the stipulation is essential – nevertheless, in os 14 and 20 he considered forbidding that [case] of the Rivash before three days and for a mitzva etc.; therefore he brought that *oneg* alone is permitted according to the halacha, since one engaged etc.

וי"ל עוסק במצוה דרבנן וכ"ש סחורה היאך דוחין עונג ד"ת כמ"ש הצ"ץ סימן ס"ח דעונג שבת ד"ת הן אמת בר"מ פ"ל ה"א ד' דברים בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים עונג וכבוד וכבר ידעת ד"ת י"ל שנתפרשו בד"ת ומ"מ דין תורה להם עסי' רמ"ב בפתיחה כוללת מזה. עסי' תרפ"ז ס"ב בהג"ה ואי"ה יבואר שם:

One can ask: [with] one engaged in a Rabbinic mitzva, and all the more so trade, how can they override *oneg*, which is Torah law, as צ"צ wrote in siman 68, that *oneg Shabbos* is Torah law? It is true that in the Rambam, perek 30, halacha 1: four things [were said] about Shabbos, two from the Torah and two from the words of the Sofrim – *oneg* and *kavod*. But you already know that "words of the Sofrim" can mean [things] that were explained by the Sofrim, and nevertheless they have the law of Torah law; see siman 242 in the Pesicha Kollelles on this. See siman 687:2 in the gloss; with Hashem's help it will be explained there.

Provided it is not known **אפילו בערב שבת**

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ב' והוא שלא יהא ידוע. מזה מוכח דס"ס להחמיר מ"מ בדרבנן לקולא דהא הכא הוי ס"ס להחמיר ס' אי בעומקם עשרה ואת"ל שיש עשרה דלמא יש תחומין למעלה מי' ע' לקמן סי' ת"ד:

Seif 2: Provided it is not known. From this it is proven that [even where there is] a *sfek sfeka* to be stringent, nevertheless in a Rabbinic matter [we go] leniently. For here there is a *sfek sfeka* to be stringent: a doubt whether it is ten deep, and if you say there are ten, perhaps there are *techumin* above ten; see below, siman 404.

שמקרקע הספינ' לקרקע הנהר פחות מעשר' טפחים

That from the floor of the ship

מגן אברהם (ז)

MAGEN AVRAHAM 7

שמקרקע הספינה . פי' אף על פי שהמים עמוקים י' אם הספינ' משוקעת במים והוא יושב למטה מי' נמצא מהלך למט' מי' ואפי' יושב למעל' אסור כיון שהספינ' רחב' ד' כמ"ש סי' ת"ד ע"ש וכ"כ הב"ח בשם ספר הירא'ם (ומ"מ בספר הירא'ם משמע דשרי ביושב למעלה)

> **That from the floor of the ship.** That is, even though the water is ten [tefachim] deep, if the ship is sunk in the water and he sits below ten, he is found to be traveling below ten; and even if he sits above, it is forbidden, since the ship is four wide, as written in siman 404; see there. So wrote the Bach in the name of the Sefer Yere'im (yet in the Sefer Yere'im it is implied that sitting above is permitted).

אלא שכתב שמדברי הרי"ף /התוספות/ והרמב"ם לא משמע כן ולא ידעתי היכא רמיז' דהם כתבו אח"כ וז"ל ומיהו צ"ל דאף הכלי שדולה בו ונשקע במים הוי למעל' מי' דאל"כ האיך ממלא עכ"ל

> But he wrote that from the words of the Rif /Tosfos/ and the Rambam this is not implied, and I do not know where it is hinted. For they wrote afterward as follows: "However, one must say that even the vessel with which he draws, and which sinks into the water, is above ten, for otherwise how does he fill?" End quote.

וקשה האיך נמשך זה פה אחר התי' אלא דקשי' להו בעצמן למה לא תי' כמ"ש ספר הירא'ם דהמים עמוקים אך הספינ' שוקעת במים והולכת למטה מי' לזה כתבו ומיהו צ"ל כו' כלומר וא"כ הכא צ"ל מאי דקאמר גמירי דאין ספינה מהלכת בפחות מי' היינו בלא השקוע כי היכי שיבוא הכלי למעל' מי' ואם כן צ"ל דבעירובין מיירי בספינה קטנה

> It is difficult: how does this follow here, after the answer? Rather, it was difficult for them themselves why they did not answer as the Sefer Yere'im wrote – that the water is deep, but the ship sinks into the water and travels below ten. To this they wrote, "However, one must say etc." – that is to say: if so, one must say here that what it says, "we have a tradition that a ship does not travel in less than ten," is without the sinking, so that the vessel will come [to be] above ten. If so, one must say that Eruvin speaks of a small ship.

וגם בתשו' הרמב"ם קאי אמי שהולך על סואר של קורות שהן שטין ואין נשקעין במים ולכן אין לזוז מפסק הש"ע:

> Also the teshuva of the Rambam refers to one who travels on a raft of beams that float and do not sink into the water. Therefore one should not move from the ruling of the Shulchan Aruch.

פרי מגדים – אשל אברהם (ז)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7

שמקרקע עמ"א עמ"ש ביושב למטה אסור כ"ה בס' יראים עב"ח ועסי' ת"ד עמוד גבוה ורחב די ניחא תשמישיה יע"ש.

> **From the floor – on the Magen Avraham.** On what he wrote, that sitting below is forbidden – so it is in the Sefer Yere'im; see the Bach. See siman 404: a pillar high and four wide is convenient for use; see there.

ועיקרן של דברים בשבת דף ק' ב' דממלא בכלי פריך דילמא לית מיא עמוק יו"ד ומשני גמירי אין ספינה מהלכת פחות מעשרה והקשה בס' יראים מעירובין מ"ג א' במהלכת ברקק למטה מיו"ד יש תחומין ותי' במיא יש עשרה וספינה משוקעת ולית מקרקע הספינה עד קרקע הים עשרה אסור

> The root of the matter is in Shabbos 100b: [regarding] drawing [water] with a vessel, it asks, "perhaps the water is not ten deep?" and answers, "we have a tradition that a ship does not travel in less than ten." The Sefer Yere'im asked from Eruvin 43a, [regarding a ship] traveling in shallow water below ten, [that] there are *techumin*. He answered: in the water there are ten, but the ship is sunk, and from the floor of the ship to the floor of the sea there are not ten – it is forbidden.

ובתו"ש שם ד"ה גמירי תירצו דבעירובין בספינה קטנה וכאן בגדולה וסובר הב"ח מדלא תירצו בס' יראים ש"מ דכל שיש במים יו"ד הוה למעלה מיו"ד

> In Tosfos on Shabbos there, ד"ה גמירי, they answered that Eruvin speaks of a small ship and here of a large one. The Bach holds: since they did not answer like the Sefer Yere'im, this shows that whenever the water has ten, it is above ten.

והמ"א כתב דתוס' כס' יראים ולא תירצו כן דלס' יראים צ"ל פחות מעשרה ויותר מעט שישקע הכלי ועדיין י"ט ולתוס' לדוחק יחשב ולכן תירצו דבעירובין בספינה קטנה כאן בגדולה ואין פחות מי"ט מקרקע הספינה שמשוקעת עד קרקע הים עשרה ומותר לשקע הכלי בודאי מאחר שהספינה משוקעת הרבה במים ודאי נגד דופני ספינה עדיין יש י"ט (וז"ש התוס' משוקעת ולב"ח א"צ לזה) ובעירובין בהכרח בקטנה דלא כס' יראים דבגדולה לא יצוייר דיש י"ט בקרקע הספינה לקרקע הים דאל"כ היאך ממלא ונשקע הכלי כו' ומש"ה כתבו ומיהו הכלי כו' אמר התי' להוכיח תירוצם והתוס' לדינא כס' יראים ואפסק הש"ע וע' ח"מ ולמ"ש א"ש. (ט"ס ר"ף וצ"ל תוס' ורמב"ם):

The Magen Avraham wrote that Tosfos are like the Sefer Yere'im, and they did not answer so because according to the Sefer Yere'im one must say [the ship is] less than ten [from the bottom], and [the water] a little more, so that the vessel can sink and there still be ten – and to Tosfos this would be considered forced. Therefore they answered that Eruvin speaks of a small ship and here of a large one, and there are not less than ten tefachim from the floor of the ship, which is sunk, to the floor of the sea; and it is certainly permitted to sink the vessel, since the ship is sunk deep in the water, so certainly alongside the sides of the ship there are still ten tefachim (this is what Tosfos wrote, "sunk"; according to the Bach this is unnecessary). And Eruvin necessarily [speaks] of a small one, unlike the Sefer Yere'im, since with a large one it is inconceivable that there are [less than] ten tefachim from the floor of the ship to the floor of the sea, for otherwise how does he draw and sink the vessel etc. Therefore they wrote "however, the vessel etc." after the answer, to prove their answer; and Tosfos, for the halacha, are like the Sefer Yere'im, and [so is] the ruling of the Shulchan Aruch. See ח"מ; according to what I wrote it fits well. (The word "Rif" is a printing error; it should read Tosfos and the Rambam.)

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 7 **רבי עקיבא איגר**

מג''א ס''ק ז' שמדברי הרי''ף. צ"ל התוס':

Magen Avraham s"k 7: "That from the words of the Rif." It should read: Tosfos.

אסור (לצאת חוץ לתחום) משום איסור תחומין.

It is forbidden to go out

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

אסור לצאת. צ"ע מאי חידש רמ"א וי"ל דקמ"ל דתוך התחום שרי ולא גזרי' שמא יצא חוץ לתחום:

It is forbidden to go out. This requires study: what did the Rama add? One can say he teaches us that within the *techum* it is permitted, and we do not decree lest he go outside the *techum*.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

אסור עמ"א הר"ב הגי"ה לצאת חוץ לתחום הא מבואר כן בהמחבר משום תחומין ותי' דל"ת תוך התחום דגזרינן אטו חוץ קמ"ל:

It is forbidden – on the Magen Avraham. The Rav [the Rama] glossed "to go outside the *techum*," though this is explained in the Mechaber, "because of *techumin*." He answered: lest you say that within the *techum* we decree on account of outside, it teaches us [otherwise].

ולא דמי להליכה בקרון שאסור

And it is not like traveling in a wagon

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

להליכ' בקרון . שאסו' משום שמא יחתוך זמורה אבל הכא הבהמו' הולכים ברחוק ממנו ובע"ש העלים עיניו מהג"ה זו וכ' בשם התו' והרא"ש דאסור בספינ' ולא דק דהם לא כתבו רק בהליכ' בקרון עפ"ד דעירובין דכיון שהולכת הבהמ' רחוק מהספינ' ה"ל צידי צדדין כמ"ש סימן ש"ה סי"ח:

To traveling in a wagon. Which is forbidden lest he cut a branch; but here the animals walk far from him. The Olas Shabbos overlooked this gloss and wrote in the name of Tosfos and the Rosh that it is forbidden in a ship; he was not precise, since they wrote only about traveling in a wagon, based on the words of Eruvin. Since the animal walks far from the ship, it is *tzidei tzedadin*, as written in siman 305:18.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

להוליכה עמ"א עמ"ש בט"ז ד' ואם הבהמות של ישראל י"ל דשביתת בהמתו בשבות כי מעביר ד"א כרמלית (בים) לא גזרו בבהמתו עסי' ש"ה מ"א וי"ו והמשאו שעל הבהמה דהיינו בחבלים שמונחים עליה להמשיך הספינה והוי משאוי עליה למ"ד יש לנו רה"ר עכשיו מ"מ י"ל דאוגדו בידו קרינן הואיל ומחובר לספינה והיא בכרמלית עסי' שנ"ב במ"א ב' אגדו בידו ועסי' רס"ו ושל"ד לענין רה"ר בזה"ז. ואי"ה יבואר עוד בדין משא הבהמה בסימן ש"ה:

To lead it – on the Magen Avraham. See what I wrote on Taz 4. If the animals are a Jew's, one can say that [regarding] the resting of his animal with a *shevus*, such as carrying four amos in a *karmelis* (at sea), they did not decree with his animal; see siman 305, Magen Avraham 6. And the load on the animal – that is, the ropes placed on it to pull the ship, which are a load on it according to the one who says we have a *reshus harabim* nowadays – nevertheless, one can say we call it "tied to his hand," since it is attached to the ship, and that is in a *karmelis*; see siman 352 [printed: שנ"ב], Magen Avraham 2, "tied to his hand"; and see siman 266 and 334 regarding *reshus harabim* nowadays. With Hashem's help, the law of the animal's load will be explained further in siman 305.

TAZ 4 **ט"ז (ד)**

ול"ד להליכה בקרון. הטעם דהליכה בקרון אסור בסימן ש"ה מטעם שמא ירד מן הקרון וילך באיסור וזה אין שייך כאן:

And it is not like traveling in a wagon. The reason is that traveling in a wagon is forbidden in siman 305 lest he get off the wagon and walk in a forbidden manner, and this does not apply here.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

ול"ד להוליכה בקרון עט"ז בש"ה סי"ח בהג"ה ב' טעמים משתמש בב"ח ושיחתוך זמורה היושב בקרון אף שעכו"ם מנהיגה ובב"י שם כתב בשם תוס' דעירובין דף מ"ג א' ד"ה הלכה דלישב בקרון ועכו"ם מוליכו (בלא בהמה) אסור חוץ לתחום דשמא ישכח וירד (ויצא חוץ לתחום)

And it is not like leading it in a wagon – on the Taz. In 305:18 in the gloss, two reasons: making use of a living creature, and lest the one sitting in the wagon cut a branch, even though a non-Jew drives it. In the Bais Yosef there he wrote in the name of Tosfos, Eruvin 43a, ד"ה הלכה, that to sit in a wagon while a non-Jew leads it (without an animal) is forbidden outside the *techum*, lest he forget and get off (and go outside the *techum*).

ואפ"ה בספינה ליתנהו להני שלש טעמים כי הוה צידי צדדין ואין דרך היושב בספינה לחתוך זמורה להנהיגה כי רחוק ממנה וגם לא ישכח וירד כי יושב בספינה

Even so, with a ship these three reasons do not apply: it is *tzidei tzedadin*; it is not the way of one sitting in a ship to cut a branch to drive it, since he is far from it; and he will not forget and get off, since he sits in the ship.

והר"ב שכתב שם בהוא מוליכה אסור הא עכו"ם מוליכה שרי בתוך התחום הא חוץ לתחום אף עכו"ם מוליכה אסור שמא ישכח וירד וא"ה בסי' ש"ה במ"א אות יו"ד יבואר בזה. עיין בח"מ כאן:

The Rav [the Rama] wrote there that when he leads it, it is forbidden – but when a non-Jew leads it, it is permitted within the *techum*; but outside the *techum*, even when a non-Jew leads it, it is forbidden, lest he forget and get off. With Hashem's help, in siman 305, Magen Avraham os 10, this will be explained. See ח"מ here.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

אפילו בע"ש – ואין צריך לפסוק עמו שישבות ולענין להפליג בשבת עיין בס"ג:

Even on Erev Shabbos. And he need not stipulate with him that he rest. Regarding setting sail on Shabbos, see seif 3.

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

והוא שלא וכו' – דכיון דתחומין דרבנן הוא ואפילו תחומין די"ב מיל קי"ל דבימים ונהרות אין בהן איסור דאורייתא לד"ה שאין דומין לדגלי מדבר לפיכך תלינן בספיקו להקל ואמרינן דעמוק עשרה טפחים מקרקע הספינה לקרקע המים ואין תחומין למעלה מעשרה:

Provided that not etc. Since *techumin* is Rabbinic – and even the *techum* of twelve mil, we hold that in seas and rivers there is no Torah prohibition according to all, since they are not like the encampment in the desert – therefore we assume leniently in its doubt and say that it is ten tefachim deep from the floor of the ship to the floor of the water, and there is no *techum* above ten.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

שמקרקע הספינה – פי' אע"פ שהמים עמוקים עשרה אם הספינה משוקעת במים שאין בין קרקע הספינה לקרקע המים י"ט לא מבעיא אם הוא יושב בספינה למטה מיו"ד נמצא מהלך למטה מיו"ד אלא אפילו אם הוא יושב בספינה במקום גבוה שהוא למעלה מיו"ד מקרקעית המים ג"כ אסור כיון שהספינה רחבה ארבעה וניחא להילוך כעומד למטה דמיא ויש מתירין כשהוא יושב למעלה מיו"ד טפחים ואין רגליו תלויות למטה מיו"ד טפחים ויש לסמוך על דבריהם כשהוא צריך לכך:

That from the floor of the ship. That is, even though the water is ten deep, if the ship is sunk in the water, so that between the floor of the ship and the floor of the water there are not ten tefachim – not only if he sits in the ship below ten, so that he is traveling below ten, but even if he sits in the ship in a high place that is above ten from the bottom of the water, it is also forbidden, since the ship is four wide and convenient for walking, so it is as if he stands below. Some permit when he sits above ten tefachim and his feet do not hang below ten tefachim, and one may rely on their words when he needs to.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

אסור לצאת וכו' – היינו בכל הג' ימים שקודם שבת אם יודע שיזדמן לו שם בשבת מקום ההוא ויצטרך לעבור עליו על איסור תחומין אבל קודם לזה מותר וכמו שכתוב בס"א בהג"ה:

It is forbidden to go out etc. That is, during all three days before Shabbos, if he knows that he will come upon that place there on Shabbos and will have to transgress the prohibition of *techumin*; but before that it is permitted, as written in seif 1 in the gloss.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

לידי מלאכה – אפילו מלאכה דרבנן [אחרונים]:

To melacha. Even Rabbinic melacha [Acharonim].

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

ליכנס בה שלשה ימים – הטעם כמו שכתבנו למעלה בסק"ח:

To enter it three days. The reason is as we wrote above, s"k 8.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

אין איסור במה שהבהמות וכו' – ר"ל דאם לא היה איסור אחר כגון בנהרות הנובעים ולמעלה מעשרה וגם לא יצטרך הישראל לעשות מלאכה שם אין לאסור ליסע בספינה היכא שהבהמות מושכות הספינה דיהיה דומה כאלו יושב בקרון והבהמה מושכת אותו דאסור לא אמרינן הכי דהתם הטעם שמא יחתוך זמורה להנהיגה אבל הכא הבהמות הולכות ברחוק ממנו וע"כ מותר אפילו בתוך ג' ימים:

There is no prohibition in that the animals etc. That is, if there were no other prohibition – for example, in flowing rivers and above ten, and the Jew will also not need to do melacha there – one should not forbid traveling in a ship where animals pull it, [saying] that it is as if he sits in a wagon pulled by an animal, which is forbidden. We do not say so, since there the reason is lest he cut a branch to drive it, but here the animals walk far from him. Therefore it is permitted even within three days.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Techumin | Swimming (Rabbinic)

– One who acquired his Shabbos place on the ship may stay on it (the seif). Boarding on Shabbos is forbidden because it looks like swimming (MA 10; MB 21; siman 339); one who left the ship and reboarded has only four *amos* on reaching land (MA 11; MB 22).

Melacha: None named.

Acquiring Shabbos in the Ship

HALACHA 248:3

The Mechaber in seif 2 permitted sailing on spring-fed rivers above ten tefachim only on Erev Shabbos, not on Shabbos. Here he teaches that sometimes one may sail on them even on Shabbos (MB 19).

"Acquired his Shabbos place" **19)** means he sat there all of *bein hashmashos* until dark (MB 20). He may not leave the ship **20)**, since otherwise boarding it on Shabbos is forbidden, because it looks like swimming on the water (siman 339; MA 10, MB 21).

The Rama's Opinions

The first opinion in the Rama **21)** holds that by acquiring his Shabbos place, the ship becomes like his house, and boarding it on Shabbos does not look like swimming. Even so, this only permits boarding. When he reaches dry land he may not move beyond four amos (siman 404). If he did not leave the ship, he may walk two thousand amos in every direction from where he lands, provided the ship was always above ten tefachim. Within the ship he may walk throughout, even if he went home after acquiring his place, since he rested within walls before dark (MA 11, MB 22).

The **Magen Avraham** (11) and **Mishna Berura** (23) add that even if Yom Tov falls on Erev Shabbos, he may acquire his Shabbos place, and it is not considered preparing from Yom Tov for Shabbos (siman 416).

The second opinion requires making kiddush **22)**. The **Magen Avraham** (12) explains that this is to publicize it (Bais Yosef), and that he must still sit there during *bein hashmashos*, unlike the Levush. The **Mishna Berura** (24) explains: it is proper to also make kiddush and eat a little there, to publicize that they acquired their place there, so people will not suspect them.

Sailing on the Great Sea

The **Biur Halacha** (ד"ה וכן נהגו) points out that the Rama's words refer only to spring-fed rivers, since he is commenting on the Mechaber. In some places the custom spread to set sail on Shabbos even on the great sea, through acquiring a Shabbos place, without concern for *oneg Shabbos*. However, one Posek, cited by the Magen Avraham (19) as the מ"צ, writes that one should not be lenient against most Poskim. Nevertheless, where the custom is to permit, one should not protest, since they rely on the Ramban: the prohibition applies only to a ship whose passengers are mostly Jews, since the non-Jews doing melacha in it do so for them. Accordingly, a ship whose passengers are Jews is certainly forbidden.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היכא דמותר להפליג מערב שבת, אם נכנס בספינה מערב שבת וקנה בה שביתה, אף על פי שמפלגת בשבת, מותר והוא שלא יצא מהספינה מעת שקנה שביתה:

הגה ויש אומרים דאפי' יצא מן הספינה, שרי, דמאחר שקנה בה שביתה מע"ש מות' אח"כ ליכנס בה בשבת ולהפליג. וי"א שעושין קידוש בספינה, ואח"כ חוזרים לביתם ולנים שם, ולמחר חוזרין לספינה ומפליגין, כן נהגו בקצת מקומות ואין למחות (ר"ן פ"ק דשבת וריב"ש סי' י"ז קכ"א קכ"ב) ועיין לקמן סי' של"ט ות"ד:

---

3 Where it is permitted to set sail on Erev Shabbos, if he boarded the ship on Erev Shabbos 19) and acquired his Shabbos place in it, even though it sails on Shabbos, it is permitted – 20) provided he does not leave the ship from the time he acquired his Shabbos place.

RAMA *Some say* **21)** *that even if he left the ship it is permitted: since he acquired his Shabbos place in it on Erev Shabbos, he may afterwards board it on Shabbos and sail. Some say* **22)** *that they make kiddush in the ship, then return home and sleep there, and in the morning return to the ship and set sail. This is the custom in some places, and one should not protest* [Ran, Rivash]. *See siman 339 and 404.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Provided he did not go out **והוא שלא יצא מהספינה מעת שקנה שביתה**

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

והוא שלא יצא. דאסור ליכנס בשבת בספינ' משום שט כמ"ש בסי' של"ט:

Provided he did not go out. For it is forbidden to enter a ship on Shabbos because of swimming, as written at the end of siman 339.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

והוא עמ"א עב"י הרבה פירושים ובש"ע כתב היכא דמותר בע"ש היינו בתנאים המבוארים ס"ב א"כ אף בשבת לישרי וא"צ לפסוק שישבות כמו קודם ג"י (עמ"ש אות א') ע"כ הטעם משום שט בשבת הא קודם שבת אין איסור בספינה משום שט (דלא כר"י שאוסר קודם שבת)

Provided – on the Magen Avraham. See the Bais Yosef: many explanations. In the Shulchan Aruch he wrote "where it is permitted on Erev Shabbos" – that is, with the conditions explained in seif 2. If so, on Shabbos too it should be permitted, with no need to stipulate that he rest, as before three days (see what I wrote in os 1). Therefore the reason is because of swimming on Shabbos; but before Shabbos there is no prohibition with a ship because of swimming (unlike the Ri, who forbids before Shabbos).

ויש מתירין בקנה שביתה כל ביה"ש הוה כביתו ולית ביה משום שט

Some permit [where] he acquired *shevisa* throughout *bein hashmashos*: it is like his house, and there is no [issue] of swimming.

וע' לבוש במ"ש ואם אח"כ הפליג חוץ לתחום לית לן בה י"ל דה"פ אם יארע שיבוא למקום שאין עמוק עשרה הואיל ולכתחלה א"י א"צ לירד ועא"ר אות זי"ן ותו"ש וע' ח"מ ולמ"ש א"ש:

See the Levush, in what he wrote, "and if afterward it sailed outside the *techum*, we are not concerned": one can say this is the explanation – if it happens that he comes to a place that is not ten deep, since at the start he did not know, he need not disembark. See the Eliyahu Rabba, os 7, and the Tosefos Shabbos; and see ח"מ; according to what I wrote it fits well.

דאפי' יצא מן הספינה — *That even if he went out*

מגן אברהם (יא) — MAGEN AVRAHAM 11

דאפי' יצא. דמאחר שקנה שבית' ה"ל כביתו ומותר ליכנס בה בשבת ועכ"פ כשמגיע ליבשה אסור לזוז מד"א כמ"ש ססי' ת"ד אבל אם לא יצא מותר, ובספינ' מהלך כולה כמ"ש סי' ת"ה ס"ז ואם לא שבת בה לא כיון דנכנס בה לדע' ע"ש ואפי' חל י"ט ע"ש שרי לקנות שביתה עיין סי' תי"ו:

That even if he went out. Since he acquired *shevisa*, it is like his house, and he may enter it on Shabbos. In any case, when he reaches dry land he may not move from four amos, as written at the end of siman 404; but if he did not go out, it is permitted. In the ship he may walk all of it, as written in siman 405:7; and if he did not begin Shabbos in it, לא כיון דנכנס בה לדע'; see there. Even if Yom Tov falls on Erev Shabbos, it is permitted to acquire *shevisa*; see siman 416.

פרי מגדים – אשל אברהם (יא) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11

דאפילו עמ"א והיינו כל ביה"ש שקנה שביתה ועב"י חילק בין היכא דמים עמוקים יותר מי"ט לא קנה שם שביתה לכך לא יצא בלילה ומשמע דפחות מי"ט מודה דשרי לצאת ועמ"א ת"ה ה' וצ"ע דשם לענין חוץ לתחום איירי משא"כ כאן מטעם שט י"ל להמחבר אסור בכל ענין והר"ב מתיר בכל ענין ועיין אות י"ב ואי"ה יבואר בזה:

That even – on the Magen Avraham. That is, throughout *bein hashmashos*, that he acquired *shevisa*. See the Bais Yosef: he distinguished – where the water is deeper than ten tefachim, he did not acquire *shevisa* there, therefore he should not go out at night; and it is implied that [where it is] less than ten tefachim he agrees that it is permitted to go out. See Magen Avraham 405, [os] 5. This requires study, since there it speaks regarding outside the *techum*, unlike here, [where it is] because of swimming. One can say that according to the Mechaber it is forbidden in every case, and the Rav [the Rama] permits in every case. See os 12; with Hashem's help it will be explained.

שעושין קידוש בספינה — *That they make Kiddush*

מגן אברהם (יב) — MAGEN AVRAHAM 12

שעושין קידוש וכו'. לפרסומי מילת' (ב"י) ונ"ל דבעי דוקא שישב שם בין השמשות וכ"מ בכל הפוסקי' דלא כלבוש:

That they make Kiddush etc. To publicize the matter (Bais Yosef). It seems to me that he must specifically sit there at *bein hashmashos*, and so it is implied in all the poskim – not like the Levush.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

שעושין עמ"א הלבוש סובר דקידוש לאו לפרסומי אלא כל שמקדש שם מבע"י ומקבל שבת הוה כביתו ולא הוה כנכנס בשבת לספינה לשוט בה ולאו מטעם קניית שביתה הוא ומש"ה סתמו בכאן בין המים עמוק או לאו עמ"ש אות י"א ועא"ר אות י"א:

That they make – on the Magen Avraham. The Levush holds that Kiddush is not for publicizing; rather, whenever he makes Kiddush there while it is still day and accepts Shabbos, it is like his house, and it is not like entering a ship on Shabbos to swim in it; and it is not because of acquiring *shevisa*. Therefore he stated it without qualification, whether the water is deep or not. See what I wrote in os 11, and see the Eliyahu Rabba, os 11.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

היכא דמותר וכו' – פי' דהמחבר לא קאמר לעיל להתיר אפילו בנהרות הנובעים ולמעלה מעשרה אלא להפליג בע"ש אבל בשבת לא וכאן אתי לאורויי דלפעמים אף בשבת מותר להפליג בהם:

Where it is permitted etc. That is, the Mechaber did not say above to permit, even in flowing rivers and above ten, except to set sail on Erev Shabbos, but not on Shabbos; and here he comes to teach that sometimes even on Shabbos it is permitted to set sail on them.

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

שביתה – היינו שישב שם כל בין השמשות עד שתחשך:

Shevisa. That is, that he sat there throughout *bein hashmashos* until it got dark.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

והוא שלא יצא – דאל"ה אסור ליכנס בה בשבת מפני שנראה כשט ע"פ המים וזה אסור כמ"ש סימן של"ט:

Provided he did not go out. For otherwise it is forbidden to enter it on Shabbos, because it looks like swimming on the water, and this is forbidden, as written in siman 339.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

דמאחר שקנה בה וכו' – היינו דעי"ז הו"ל הספינה כביתו ואינו נראה כשט כשנכנס בה בשבת ואפילו לדעה זו אינו מועיל הקנין שביתה אלא שיהיה מותר לכנוס בהספינה בשבת אבל כשמגיע אח"כ ליבשה אסור לו לזוז מד' אמותיו כמ"ש בסימן ת"ד [ואם הגיעה הספינה לעיר המוקפת מחיצות עי"ש בהג"ה]

Since he acquired in it etc. That is, through this the ship is like his house, and it does not look like swimming when he enters it on Shabbos. Even according to this opinion, the acquisition of *shevisa* helps only to permit entering the ship on Shabbos; but when he afterward reaches dry land he may not move from his four amos, as written in siman 404 [and if the ship reached a city surrounded by walls, see there in the gloss].

אבל אם לא יצא מהספינה מעת שקנה שביתה מותר אח"כ לילך במקום שיגיע ליבשה עד אלפים לכל רוח והני מילי כשהיתה הספינה לעולם למעלה מעשרה טפחים וכמבואר שם

But if he did not leave the ship from the time he acquired *shevisa*, he may afterward walk, where he reaches land, up to two thousand [amos] in every direction. This applies when the ship was always above ten tefachim, as explained there.

ובספינה גופא מהלך את כולה אפילו אם יצא מבערב לביתו אחר שקנה שביתה כיון ששבת באויר מחיצות מבעוד יום ואם לא קנה שביתה כלל מבע"י עיין לקמן בסי' ת"ה ס"ז במ"ב כי שם בארנו כל פרטי הדינים האלו:

In the ship itself he may walk all of it, even if he went out to his house in the evening after acquiring *shevisa*, since he began Shabbos within the airspace of partitions while it was still day. If he did not acquire *shevisa* at all while it was still day, see below, siman 405:7, in the Mishna Berura, for there we explained all the details of these laws.

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

שביתה מע"ש – ואפילו אם חל יו"ט ע"ש שרי לקנות שביתה ואין בזה משום הכנה מיו"ט לשבת [מ"א] ואינו מועיל לזה הקנין שביתה שקנה מעיו"ט ועיין בסימן תט"ז באיזה אופן אין בו משום הכנה:

Shevisa from Erev Shabbos. Even if Yom Tov falls on Erev Shabbos, it is permitted to acquire *shevisa*, and there is no [issue] of preparing from Yom Tov for Shabbos [Magen Avraham]; and the *shevisa* he acquired from Erev Yom Tov does not help for this. See siman 416 for in which manner there is no [issue] of preparation.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

שעושין קידוש – גם לדעת זו בעינן שישב שם כל בין השמשות לקנין שביתה אלא שסוברין דלכתחלה נכון לעשות שם ג"כ קידוש ולאכול מעט כדי לפרסם הדבר שקנו שם שביתה ולא יבואו לחשדם:

That they make Kiddush. According to this opinion too, we require that he sat there throughout *bein hashmashos* to acquire *shevisa*; but they hold that *l'chatchila* it is proper also to make Kiddush there and eat a little, to publicize that they acquired *shevisa* there, so that people will not come to suspect them.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Pikuach nefesh | Techumin | Avoiding chilul Shabbos

– Stated in the seif: a caravan that will need to desecrate Shabbos "because of the danger"; if danger arises later, desecrating is permitted "because of *pikuach nefesh*"; one may go out of the *techum* with them.

– "Desecrate" includes even a Rabbinic prohibition (MA 13; MB 25).

Melacha: Not named – the seif speaks of desecrating Shabbos in general.

The Caravan in the Desert

HALACHA 248:4

"Desecrate Shabbos" **23)** includes even a rabbinic prohibition (MA 13 in the name of the Rivash, MB 25).

Sunday to Tuesday

Going out **24)** on Sunday through Tuesday is permitted because those days belong to the previous Shabbos, and one need not yet guard against desecrating the coming Shabbos (MB 26). The **Biur Halacha** (ד"ה וביום ראשון) notes this follows the Razah, brought in the Bais Yosef. According to this view, the night belonging to Wednesday is already within the three days.

However, the **Magen Avraham** (14) brings the Maharival and Radvaz: if he knows for certain that he will desecrate Shabbos, it is forbidden even then. Based on this, people nowadays put themselves at some risk rather than desecrate Shabbos, so that their setting out will not be retroactively forbidden (MB 26).

25) If danger arises on its own, it was forced on him by *pikuach nefesh*, and there is no desecration. The **Mishna Berura** (27) adds that according to all, it is forbidden, when joining a caravan, to promise to help with any melacha on Shabbos – even rabbinic melacha, even if it means the caravan will not take him, and even for a mitzvah – since that is explicitly stipulating to desecrate Shabbos.

Going Up to Eretz Yisrael

The **Magen Avraham** (15) and **Mishna Berura** (28) bring two views on **26)** going up to Eretz Yisrael. Some say it must be in order to settle there. Others say even to return, since even walking four amos in Eretz Yisrael is a mitzvah. According to the Rama at the end of the siman, this is certainly a mitzvah.

Here, the stipulation **27)** is essential: if they do not agree, he may not go with them (MB 29). The **Biur Halacha** (ד"ה ופוסק עמהם) explains why, even according to those who hold the stipulation for a ship is not essential. Many Poskim question this whole din of seif 4, which comes from the Razah: how could Chazal permit a person to bring himself to desecrate Shabbos for a mitzvah? According to most Rishonim who explain the Baraisa (the Rif, Rambam, Ramban, and Tosfos in the name of the Ri and Rashbam), there is no source at all for permitting, even early in the week, something that will certainly lead to desecrating Shabbos. The Radvaz wrote at length against the Rivash, who brought the Razah as halacha, and concluded that if one knows for certain he will desecrate Shabbos, it is forbidden even early in the week. Therefore the stipulation is essential, since without it he will certainly come to desecrate Shabbos. A ship is different: it is above ten tefachim, and even below ten, sailing involves only a rabbinic prohibition according to all.

Pikuach Nefesh

He may go with them **28)** because he is afraid to stay alone in the desert. The **Magen Avraham** (16), citing a teshuva, and the **Mishna Berura** (30) explain: he fears wild animals, or robbers who will take his animal so that he cannot walk and will be endangered, or take his money so that he cannot survive in the desert, or take his clothes in the cold. All these are *safek pikuach nefesh*, and he may go with them. He may go even beyond twelve *mil*, until he reaches a place without danger. Then he separates from them and rests there, and he has two thousand amos in every direction (MB 31).

Entering a City

29) Normally, one who leaves the *techum* has only four amos. Here, since he left under duress because of *pikuach nefesh*, and set out with permission, it is different (MB 32). The **Magen Avraham** (17) limits this to a true mitzvah, not business. Although the Rama considers business a mitzvah, one should not rely on that for walking through the whole city or for having two thousand amos, since many Poskim disagree (MB 32).

The **Magen Avraham** (18) and **Mishna Berura** (33) add **30)**: if he went out for an optional purpose within three days, even though he is now permitted to go with them because of *pikuach nefesh*, he transgressed the words of Chazal by setting out, so he has only four amos. If he set out before three days, even for an optional purpose, since now he must go because of *pikuach nefesh*, he has two thousand amos in every direction (siman 407). If he went within three days because he thought it was permitted, he is considered *shogeg* and has two thousand amos.

What Counts as a Mitzvah

The Rama considers going **31)** for business a mitzvah. The **Magen Avraham** (19) and **Mishna Berura** (34) add: even if he has food and goes for business to increase his income (siman 531:4). Going to collect money from a non-Jew who is sick, as long as he is not dying, is not considered a certain loss. The Eliyahu Rabba is lenient in this case, since it is no worse than going for business.

The Magen Avraham (19) brings that the custom spread to set sail even on Shabbos (Ralbach), but the מ"צ writes that one should not be lenient against most Poskim. Certainly when the ship is sailing for him, all agree it is forbidden.

For **32)** caravans, the **Magen Avraham** (20), in the name of several Poskim, holds one should not be lenient (MB 35). The Rama says **33)** not to protest, but where the custom is not to be lenient, it is not proper to be lenient *l'chatchila*, since several Poskim require a real mitzvah (MB 36).

Chametz and a Mitzvah – the Taz

The **Taz** (5) asks: regarding one who leaves home with chametz in his house (siman 444), only going to circumcise his son and the like is considered a mitzvah, as the Gemora says explicitly. Why here is business also a mitzvah? One cannot say it is because here there is only a rabbinic prohibition, since there too, if he nullified the chametz, there is only a rabbinic prohibition. He answers that chametz is different: since a person is used to it, Chazal required an extra distance and were more stringent, requiring him to return for it unless he is involved in a great mitzvah.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היוצאים בשיירא במדבר, והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנ' לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם, ג' ימים קודם שבת אסורים לצאת, וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת, ואם אח"כ יארע לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פקוח נפש, מותר, ואין כאן חילול; והעולה לארץ ישראל, אם נזדמנה לו שיירא אפילו בערב שבת, כיון דדבר מצוה היא, יכול לפרוש; ופוסק עמהם לשבות, ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם חוץ לתחום, מפני פיקוח נפש; ואם נכנס לעיר אחת בשבת, מהלך את כולה; ואפי' הניחוהו מחוץ לעיר ורוצה ליכנס לעיר, מותר, דכיון דלדבר מצוה נפק יש לו אלפים אמה לכל רוח:

הגה י"א שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות, רק כשהולך לטייל; וע"כ נהגו בקצת מקומות להקל בענין הפלגת הספינות והליכת שיירא תוך שלשה ימים, כי חושבים הכל לדבר מצוה; ואין למחות בידן, הואיל ויש להם על מי שיסמוכו:

4 Those who go out in a caravan in the desert, when everyone knows they will have to desecrate 23) Shabbos – since because of the danger they cannot stop alone in the desert on Shabbos – are forbidden to go out within three days before Shabbos. 24) On Sunday, Monday and Tuesday it is permitted to go out, 25) and if afterwards danger arises and he must desecrate Shabbos because of pikuach nefesh, it is permitted and there is no desecration. 26) One who is going up to Eretz Yisrael, if a caravan becomes available to him, even on Erev Shabbos, since it is a mitzvah he may go, 27) and he stipulates with them to rest. If after they are in the desert they do not want to rest with him, 28) he may go with them out of the techum because of pikuach nefesh. 29) If he entered a city on Shabbos, he may walk all of it. Even if they left him outside the city and he wants to enter the city, it is permitted, since 30) he went out for a mitzvah, he has two thousand amos in every direction.

RAMA *Some say that wherever a person goes* **31)** *for business, or to see his friend, it is all considered a mitzvah, and it is only considered optional when he goes for pleasure. Therefore in some places they are lenient regarding sailing ships and* **32)** *traveling in caravans within three days, since they consider it all a mitzvah,* **33)** *and one should not protest, since they have what to rely on.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

To desecrate Shabbos **לחלל שבת כי מפני הסכנ' לא יוכלו לעכב**

MAGEN AVRAHAM 13 **מגן אברהם (יג)**

לחלל שבת. אפי' באיסור דרבנן (ריב"ש סי' י"ח):

To desecrate Shabbos. Even with a Rabbinic prohibition (Rivash, siman 18).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

לחלל שבת עמ"א תוך ג" אף איסור דרבנן אסור וקודם ג" אף ד"ת שרי וכן לדבר מצוה בע"ש פוסק וא"צ כו' ועמ"ש באות ו"ו:

To desecrate Shabbos – on the Magen Avraham. Within three days, even a Rabbinic prohibition is forbidden; and before three days, even Torah law is permitted. Likewise for a mitzva on Erev Shabbos, he stipulates and need not etc. See what I wrote in os 6.

וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת

And on Sunday, Monday, Tuesday

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

וביום אב"ג. ור"ב"ל ח"ב ס' נ"ג כ' דכיון דיודע בודאי שיחלל שבת אסור וכ"כ רדב"ז ח"א ס"י ועפ"ז סומכין עכשיו שמסתכנין בעצמן שלא לחלל שבת (כ"ה):

And on Sunday, Monday, Tuesday. The Maharival, part 2, siman 53, wrote that since he knows for certain that he will desecrate Shabbos, it is forbidden; and so wrote the Radvaz, part 1, siman 10. Based on this, people now rely [on] putting themselves at risk so as not to desecrate Shabbos (Knesses HaGedola).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

וביום עמ"א עמ"ש באות ו"י ובאות ך' במ"א ועא"ר אות י"ב מתיר:

And on the day – on the Magen Avraham. See what I wrote in os 6, and os 20 on the Magen Avraham; and see the Eliyahu Rabba, os 12: he permits.

והעולה לארץ ישראל

And one who goes up to Eretz Yisrael

MAGEN AVRAHAM 15 **מגן אברהם (טו)**

והעולה לא"י. ודוק' ע"ד להתיישב וי"א אפי' ע"מ להחזיר כיון דאפי' מהלך ד"א בא"י מצוה היא (כ"ה):

And one who goes up to Eretz Yisrael. Specifically with the intention to settle; and some say even with the intention to return, since even walking four amos in Eretz Yisrael is a mitzva (Knesses HaGedola).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

והעולה עמ"א ולהר"ב בהג"ה הכל דבר מצוה ואף להמחבר עא"ר אות י"ג:

And one who goes up – on the Magen Avraham. According to the Rav [the Rama] in the gloss, everything is a mitzva matter; and even according to the Mechaber, see the Eliyahu Rabba, os 13.

יכול ללכת עמהם חוץ לתחום

He may go

MAGEN AVRAHAM 16 **מגן אברהם (טז)**

יכול ללכת וכו'. ואם מתיירא להתעכב במדבר שמא יפגעו בו לסטים ויגזלו ממנו הבהמ' ולא יוכל ללכת ברגליו או אם יקחו ממונו לא יוכל לחיות עוד או אם יקחו מלבושיו בזמן הקור במעט ימות בקרירות כל א' מאלו מקרי פ"נ ומותר לילך עמה' (רמ"ג סימן ק"ט):

He may go etc. If he fears staying in the desert lest bandits attack him and rob him of his animal and he will not be able to walk on foot; or if they take his money he will not be able to live any more; or if they take his clothes in the cold season he will almost die of cold – each of these is called *pikuach nefesh*, and he may go with them (רמ"ג, siman 109).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16 **פרי מגדים – אשל אברהם (טז)**

יכול עמ"א כל ספק פ"נ מותר בשבת:

He may – on the Magen Avraham. Any doubt of *pikuach nefesh* is permitted on Shabbos.

ואם נכנס לעיר אחת בשבת

And if he entered

MAGEN AVRAHAM 17 **מגן אברהם (יז)**

ואם נכנס כו'. ונ"ל דדוק' כשהלך לשם מצוה ולא לסחור':

And if he entered etc. It seems to me: specifically when he went there for a mitzva, and not for trade.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

ואם עמ"א אף להרב דסחורה נמי מיקרי מצוה מ"מ להיות מותר לילך אלפים אמה דוקא מצוה ממש בעינן:

And if – on the Magen Avraham. Even according to the Rav [the Rama], [for whom] trade too is called a mitzva, nevertheless, to be permitted to walk two thousand amos we require specifically an actual mitzva.

דכיון דלדבר מצוה נפק יש לו אלפים אמה

Since he went out for a mitzva

מגן אברהם (יח) MAGEN AVRAHAM 18

דלדבר מצוה נפק. ואם יצא קודם ג' ימים אפי' יצא לדבר הרשות נמי כיון דהשת' היה צריך לצאת מפני פ"נ יש לו אלפים אמה לכל רוח כמ"ש סימן ת"ז ונ"ל דאם הלך תוך ג' ימים מפני שסבר שמותר לילך תוך ג"י ה"ל שוגג ויש לו אלפים אמה לכל רוח כמ"ש הט"ז בי"ד סי' צ"ט דאומר מותר שוגג היא:

Since he went out for a mitzva. If he went out before three days, even for an optional matter, [the same applies]: since now he had to go out because of *pikuach nefesh*, he has two thousand amos in every direction, as written in siman 407. It seems to me that if he went within three days because he thought it was permitted to go within three days, he is *shogeg* and has two thousand amos in every direction, as the Taz wrote in Yoreh De'ah siman 99, that one who says "it is permitted" is *shogeg*.

פרי מגדים – אשל אברהם (יח) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18

דלדבר מצוה עמ"א וביו"ד צ"ט אות ט' ובפריי שם ושי"ח לקמן במ"א ג':

Since for a mitzva – on the Magen Avraham. And in Yoreh De'ah 99, os 9, and in פריי there, and שי"ח below, on Magen Avraham 3.

לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר

For trade

מגן אברהם (יט) MAGEN AVRAHAM 19

לסחור' . אפי' יש לו מזונות והולך לסחור' להרוח' עסי' תקל"א ס"ד, ולגבות מעות מעכו"ם שהוא חולה כל עוד שאינו גוסס לא מקרי פסידא ודאית (מ"צ ור"י הלוי) וכבר נתפשט המנהג להפליג אפי' בשבת (רלב"ח כ"ח) אבל במ"צ כת' דאין להקל נגד רוב הפוסקים וכ"ש כשהספינ' הולכת בשבילו דלכ"ע אסור וכ"כ ר"א ששון סל"א וסל"ב:

For trade. Even if he has food and goes trading for extra profit – see siman 531:4. And to collect money from a non-Jew who is ill – as long as he is not dying, it is not called a certain loss (ר"י הלוי and מ"צ). The custom has already spread to set sail even on Shabbos (Ralbach, 28); but the מ"צ wrote that one should not be lenient against most of the poskim, and all the more so when the ship travels for his sake, which is forbidden according to all; and so wrote ר"א ששון, [siman] 31 and 32.

פרי מגדים – אשל אברהם (יט) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19 on Magen Avraham 19

לסחורה עמ"א. ואי"ה בט"ז סוף הסימן אבאר קצת דיני הספינה:

For trade – on the Magen Avraham. With Hashem's help, on the Taz at the end of the siman I will explain some laws of the ship.

חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות

Everything is considered a mitzva matter

ט"ז (ה) TAZ 5

חשוב הכל דבר מצוה. קשה מ"ש מההיא דסי' תמ"ד לענין חמץ בביתו דלא חשיב דבר מצוה אלא בהולך למול בנו כו' כדאיתא בגמרא בהדיא וכ"ת דכאן אין רק איסור דרבנן במה שמפליג לים דהא גם שם אם מבטל החמץ אין כאן רק איסור דרבנן וצ"ל דשאני חומרא דחמץ שצריך הרחק' יתירה כיון שאדם רגיל בו ע"כ החמירו בו יותר שצריך לחזור בשבילו אם לא עוסק במצוה גדולה:

Everything is considered a mitzva matter. This is difficult: how is this different from the case in siman 444 regarding chametz in his house, where it is considered a mitzva matter only when he goes to circumcise his son etc., as stated explicitly in the Gemara? And if you say that here there is only a Rabbinic prohibition in setting sail at sea – there too, if he nullifies the chametz, there is only a Rabbinic prohibition. One must say that the severity of chametz is different, since it requires extra distancing, as a person is accustomed to it; therefore they were more stringent with it, that he must return for it unless he is engaged in a great mitzva.

פרי מגדים – משבצות זהב (ה) PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5

חשוב עט"ז בתמ"ד ס"ז (ט"ס תמ"ז) ושם י"ל כי הביטול יוכל לבא לידי איסור תורה שיזכה בפסח עיין בפי' הרע"ב ר"פ גם שמא יבוא לאכול משא"כ כאן ליכא כ"א דרבנן במה שמפליג קודם שבת ואח"כ הוה פ"נ ואפשר שזה בכלל תירוצו הוא: ובמ"א ו' ור' אי"ה יבואר עוד וכאן אין להאריך:

Is considered – on the Taz. In 444:7 (ט"ס תמ"ז). There one can say that the nullification can lead to a Torah prohibition – that he may acquire it on Pesach (see the Bartenura's explanation at the beginning of the perek) – and also lest he come to eat it; unlike here, where there is only a Rabbinic [prohibition] in setting sail before Shabbos, and afterward it is *pikuach nefesh*. Possibly this is

included in his answer. On Magen Avraham 6 and 20 it will be explained further, with Hashem's help; here there is no need to elaborate.

אמר ההדיוט הכותב ראיתי לבאר קצת דיני הספינה הנה הטעמים שאין מפליגין המה ה'. **א'** ענג כמ"ש המחבר ס"ב. **ב'** תחומין. **ג'** טעם הרז"ה שיצטרך ישראל לעשות מלאכה משום פ"נ. **ד'** הרמב"ן דעכו"ם עושה מלאכה בשביל ישראל. **ה'** טעם שט לר"י עב"י ובש"ע השמיט טעם ר"י דקודם שבת לא אסרו משום שט וגם טעם הרמב"ן השמיט רק הזכיר ג' טעמים ענ"ג בס"ב ותחומין וחילול שבת.

Says the simple one who writes: I saw fit to explain some laws of the ship. Now, the reasons that one may not set sail are five: first, *oneg*, as the Mechaber wrote in seif 2; second, *techumin*; third, the reason of the Razah, that the Jew will need to do melacha because of *pikuach nefesh*; fourth, [that of] the Ramban, that the non-Jew does melacha for the Jew; fifth, the reason of swimming, according to the Ri; see the Bais Yosef. In the Shulchan Aruch he omitted the Ri's reason, since before Shabbos they did not forbid because of swimming; he also omitted the Ramban's reason, mentioning only three reasons: *oneg* in seif 2, *techumin*, and desecration of Shabbos.

והנה אם ספינה של ישראל ידוע ועכו"ם עושה מלאכה ד"ת בשבת בקשירת הקלע וקושר לנמל בשבת במקום פרסום שבאין אצל עיר שיהודים דרים שם צ"ע עסי' רמ"ג במ"א י"ג וט"ז וי"ז

Now, if the ship is known to be a Jew's, and the non-Jew does Torah-level melacha on Shabbos in tying the sail, and ties up at the port on Shabbos in a public place, where they come near a city in which Jews live – this requires study; see siman 243, Magen Avraham 13, 16 and 17.

ואף בספינה של עכו"ם ומוליך בשבת ועושה ג"כ מלאכות ד"ת אף בקיבולת א"י טעם היתר דהישראל מקפיד שילך בשבת על זמן ידוע לבוא לירי"ד וכדומה וגם כשקנה שביתה הוי כביתו לקולא כ"ש דליהוי לחומרא אומנין בביתו של ישראל ואסור בתלוש ועסי' רמ"ג ורובא עכו"ם י"ל להיתר וצ"ע כעת בזה: ובאריסות או שיש לעכו"ם קצת סחורה שרי כה"ג וצ"ע ברמ"ג יע"ש. עמ"ש אי"ה בר"ס שאח"ז בדין צרין על עיירות:

And even with a non-Jew's ship, where he leads it on Shabbos and also does Torah-level melachos, even with *kablanus*, I do not know the reason for permitting, since the Jew is particular that he travel on Shabbos, to come by a known time to the fair and the like. Also, when he acquired *shevisa* it is like his house for leniency – all the more so it should be [so] for stringency: craftsmen in a Jew's house, which is forbidden even with detached [work]; see siman 243. [Where] most are non-Jews, one can say it is permitted; this requires study at present. With *arisus*, or where the non-Jew has some merchandise, it is permitted in such a case; this requires study in 243; see there. See what I will write, with Hashem's help, at the beginning of the next siman regarding the law of besieging cities.

והליכת שיירא תוך שלשה ימים

And going in a caravan

מגן אברהם (כ)

MAGEN AVRAHAM 20

והליכת שיירא. ונ"ל דבשיירא אין להקל כמש"ל וכ"כ ע"ש בשם כ"ה:

And going in a caravan. It seems to me that with a caravan one should not be lenient, as I wrote above; and so wrote the Olas Shabbos in the name of the Knesses HaGedola.

פרי מגדים – אשל אברהם (כ)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20

והוליכה שיירא עמ"א הראה לאות י"ד אם יודע ודאי שיחלל שבת אסור אף קודם ג' וה"ה דבר מצוה בע"ש אפילו פוסק כי עכו"ם לא מהימן על איסור תורה ממש ועא"ר אות י"ג היקל:

And going in a caravan – on the Magen Avraham. He pointed to os 14: if he knows for certain that he will desecrate Shabbos, it is forbidden even before three days; and the same applies to a mitzva matter on Erev Shabbos, even if he stipulates, since a non-Jew is not trusted regarding an actual Torah prohibition. See the Eliyahu Rabba, os 13: he was lenient.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (כה)

MISHNA BERURA 25

לחלל שבת – אפילו באיסור דרבנן [מ"א בשם הריב"ש]:

To desecrate Shabbos. Even with a Rabbinic prohibition [Magen Avraham, in the name of the Rivash].

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

וביום ראשון ובשני ובשלישי – כבר נתבאר הטעם משום דהם נקראים על שם שבת העבר ואין צריך להזהר עתה שלא יבוא לידי חילול שבת הבא ובכנה"ג כתב בשם הריב"ל דכשיודע בודאי שיבוא לידי חילול שבת אסור אף בכה"ג וכ"כ הרדב"ז ועפ"ז סומכין עכשיו שמסכנים בעצמם קצת שלא לחלל שבת כדי שלא יהיה איסור למפרע על מה שיצא:

And on Sunday, Monday and Tuesday. The reason was already explained: they are named after the past Shabbos, and he need not now take care not to come to desecrate the coming Shabbos. In the Knesses HaGedola he wrote in the name of the Maharival that when he knows for certain that he will come to desecrate Shabbos, it is forbidden even in such a case; and so wrote the Radvaz. Based on this, people now rely [on] putting themselves somewhat at risk so as not to desecrate Shabbos, so that there will not be a retroactive prohibition on his having set out.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

ואם אח"כ יארע וכו' – ר"ל כיון דממילא נסבב הדבר לבסוף ובאונס של פיקוח נפש אין כאן חילול. ופשוט דלכו"ע אסור לו להבטיח לשיירא בעת שישתתף עמם שיסייעם באיזה עשיית מלאכה בשבת ואפילו מלאכה דרבנן אף שעי"ז תתבטל הנסיעה שלו שלא ירצו להשתתף עמו ואפילו אם הוא דבר מצוה דהרי הוא מתנה בהדיא לחלל את השבת:

And if afterward it happens etc. That is, since the matter came about on its own in the end, under the compulsion of *pikuach nefesh*, there is no desecration here. It is simple that according to all it is forbidden for him to promise the caravan, when he joins them, that he will help them with some melacha on Shabbos – even Rabbinic melacha – even if because of this his journey will be cancelled, since they will not want to join with him, and even if it is a mitzva matter, since he explicitly stipulates to desecrate Shabbos.

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

והעולה לארץ ישראל – י"א דה"ד כדי להתיישב בה וי"א דאפילו ע"מ להחזיר דלהלוך בה הילוך ד"א נמי הוי מצוה ובפרט לפי מה שהקיל רמ"א בסוף הסימן בהג"ה ודאי דגם זה הוא בכלל דבר מצוה:

And one who goes up to Eretz Yisrael. Some say this is specifically to settle there; and some say even with the intention to return, since walking four amos in it is also a mitzva. Especially according to the leniency of the Rama at the end of the siman in the gloss, certainly this too is included in a mitzva matter.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

ופוסק עמהם לשבות – והפסיקה הוא לעיכובא ואם לא יתרצו בזה לא ילך עמם וכמו שבארתי בבה"ל:

And he stipulates with them to rest. The stipulation is essential; if they do not agree to this, he should not go with them, as I explained in the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

יכול ללכת וכו' – אם מתיירא להתעכב במדבר שמא יפגשו בו חיות רעות או יפגעו בו לסטים ויגזלו ממנו בהמתו ולא יוכל ללכת ברגליו ויסתכן או יקחו ממונו ולא יוכל להחיות את עצמו במדבר או שיקחו ממנו מלבושיו בזמן הקור כולם הוא בכלל ספק פיקוח נפש ומותר לילך עמהם:

He may go etc. If he fears staying in the desert lest wild animals meet him, or bandits attack him and rob him of his animal, and he will not be able to walk on foot and will be endangered; or they will take his money and he will not be able to sustain himself in the desert; or they will take his clothes in the cold season – all these are included in doubtful *pikuach nefesh*, and he may go with them.

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

חוץ לתחום – וה"ה אפילו חוץ לי"ב מיל נמי שרי עד שיגיע למקום שאין שם שוב חשש סכנת נפשות ויפרד מהם וישבות שם ויש לו משם אלפים לכל רוח [אחרונים]:

Outside the techum. The same applies that even beyond twelve mil it is also permitted, until he reaches a place where there is no longer a concern of danger to life; and he separates from them and rests there, and from there he has two thousand [amos] in every direction [Acharonim].

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

ואם נכנס וכו' – דכיון דבאונס יצא חוץ לתחום מפני פיקוח נפש וגם מתחלתו ברשות נפק ע"כ לא הוי כשאר יצא חוץ לתחום דאין לו אלא ד"א וכתב המ"א דדוקא כשהלך לדבר מצוה גמורה ולא כשהלך לסחורה דאף דדעת ההג"ה שגם זה מקרי צורך מצוה מ"מ לענין

שיהיה יכול להלוך בתוך כל העיר וכן במה שכתב המחבר ואפילו וכו' יש לו אלפים לכל רוח אין לסמוך ע"ז כיון שהרבה פוסקים חולקין ע"ז:

And if he entered etc. Since he went outside the *techum* under compulsion because of *pikuach nefesh*, and also at the start he set out with permission, therefore he is not like others who went outside the *techum*, who have only four amos. The Magen Avraham wrote: specifically when he went for a complete mitzva, and not when he went for trade. For even though the gloss holds that this too is called a mitzva need, nevertheless, regarding being able to walk throughout the city – and likewise what the Mechaber wrote, "and even etc., he has two thousand in every direction" – one should not rely on this, since many poskim disagree with this.

משנה ברורה (לג) **MISHNA BERURA 33**

דכיון דלדבר מצוה וכו' – אבל אם יצא מתחלה לדבר הרשות אף שעתה היה מותר לו ללכת עמהם חוץ לתחום מפני פ"נ מ"מ כיון שעבר מתחלה על דעת חכמים במה שיצא תוך ג' ימים הרי הוא כשאר יוצא חוץ לתחום דאין לו אלא ד"א ואם יצא קודם ג' ימים אפילו לדבר הרשות כיון דהשתא היה צריך לצאת מפני פיקוח נפש יש לו אלפים אמה לכל רוח כמ"ש סימן ת"ז [מ"א]. עוד כתב דאם הלך תוך ג' ימים מפני שסבר שמותר לילך תוך ג' ימים הו"ל שוגג ויש לו אלפים אמה לכל רוח וכ"כ ש"א:

Since for a mitzva etc. But if he set out at the start for an optional matter, even though now it was permitted for him to go with them outside the *techum* because of *pikuach nefesh*, nevertheless, since he transgressed at the start against the view of the Chachamim by setting out within three days, he is like others who went outside the *techum*, who have only four amos. If he set out before three days, even for an optional matter, since now he had to go out because of *pikuach nefesh*, he has two thousand amos in every direction, as written in siman 407 [Magen Avraham]. He further wrote that if he went within three days because he thought it was permitted to go within three days, he is *shogeg* and has two thousand amos in every direction; and so wrote ש"א.

משנה ברורה (לד) **MISHNA BERURA 34**

לסחורה – אפילו יש לו מזונות והולך לסחורה להרוחה ולגבות מעות מא"י שהוא חולה כל עוד שאינו גוסס לא מקרי פסידא ודאית [מ"א] והא"ר מיקל בזה דלא גרע מהולך לסחורה וע"כ מותר להפליג עבור זה בתוך ג' ימים ועיין לקמן בסימן של"ט במ"א סקי"ג ובמ"ב שם:

For trade. Even if he has food and goes trading for extra profit; and to collect money from a non-Jew who is ill – as long as he is not dying, it is not called a certain loss [Magen Avraham]. The Eliyahu Rabba is lenient in this, since it is no worse than one who goes for trade; therefore it is permitted to set sail for this within three days. See below, siman 339, Magen Avraham s"k 13, and the Mishna Berura there.

משנה ברורה (לה) **MISHNA BERURA 35**

והליכת שיירא – ודעת מ"א בשם כמה פוסקים דבהליכת שיירא אין להקל:

And going in a caravan. The opinion of the Magen Avraham, in the name of several poskim, is that with going in a caravan one should not be lenient.

משנה ברורה (לו) **MISHNA BERURA 36**

ואין למחות וכו' – אבל במקום שלא נהגו להקל אין כדאי לכתחלה להקל דכמה פוסקים סוברים דבעינן מצוה גמורה:

And one should not protest etc. But in a place where they did not have the custom to be lenient, it is not fitting to be lenient *l'chatchila*, since several poskim hold that we require a complete mitzva.